공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제 2012 - 033호 2012. 3. 2.

사 건 번 호 2010서총0242

사 건 명 한국토지주택공사의 거래상지위남용행위에 대한 건

피 심 인 한국토지주택공사
성남시 분당구 정자동 217
사장 이OO
대리인 법무법인 에이펙스
담당변호사 박기웅, 임태형

주 문

1. 피심인 한국토지주택공사는 자신이 발주한 아파트건설공사 계약을 이행하는 과정에서 거래상대방인 시공업체들에게 설계변경을 지시한 후 자신의 거래상지위를 이용하여 그 지시가 설계변경에 해당하지 않는다고 일방적으로 판단하여 지시한 설계변경을 취소함으로써 이미 시공업체들에게 발생한 비용을 지급하지 않는 행위와 동일 또는 유사한 행위를 함으로써 거래상대방에게 부당하게 불이익을 주는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 한국토지주택공사는 이 시정명령을 받은 날로부터 30일 이내에, 위 1.의 행위를 하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실은 <별지1>에 기재된 문안대로 <별지2>에 기재된 거래상대방에게 통지하여야 한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1. 피심인은 2009. 10. 1. 한국토지주택공사법에 따라 한국토지공사와 대한주택공사가 합병되어 설립된 공기업으로서 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 의한 사업자에 해당된다. 따라서 법 제2조 제1호의 규정에 의한 사업자에 해당되었던 대한주택공사의 합병전 행위에 대한 책임은 한국토지주택공사법 부칙 제8조 및 법제55조의 3 제2항에 의하여 피심인에 있으므로 피심인 적격성이 인정된다.

나. 피심인 일반현황

2. 피심인의 일반현황은 다음 <표 1>의 내용과 같다.

<표 1> 일 반 현 황

(2010년말 기준, 단위: 억 원, 명)

업 종	자산총액	자본금	매출액	당기순이익		상시 종업원 수
				2009년	2010년	
주택건설업 등	1,479,030	216,467	114,268	4,972	3,733	6,621

* 자료출처: 한국신용평가정보

다. 시장구조 및 실태

1) 국내 아파트 건설시장 현황

3. 국토해양부가 발간한 2010년 국토해양통계연보 자료에 따르면, 2009년 기준

국내에 건설된 공동주택(이하 “아파트”라고 한다)은 총 297,183호이며, 이중 피심인이 건설한 아파트는 총 141,049호로서 전체 아파트 건설 호수의 47.5%를 차지하고 있으며 2007년부터 2009년까지의 아파트 건설실적 추이는 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 아파트 건설실적 추이(2007~2009)

(단위: 호)

구 분	LH(피심인)	민간주택사업자	지자체	국가기관	계(%)
2007년	141,817(29.8%)	320,781(67.3%)	13,864(2.9%)	-	476,462(100%)
2008년	130,069(49.4%)	128,596(48.9%)	3,943(1.5%)	545(0.2%)	263,153(100%)
2009년	141,049(47.5%)	133,252(44.8%)	22,882(7.7%)	-	297,183(100%)

* 자료출처 : 2010년 국토해양통계연보

2) 피심인의 아파트 등 공사발주 규모[1)]

4. 피심인의 2011년도 기준 아파트 등 전체 공사발주계획 예정규모는 총 11조 4천억 원으로서, 공공기관 전체 발주계획 약 33조 원(국가기관 11.6조 원, 공기업 21.5조 원) 대비 33%(공기업 대비 50%) 수준이다.

5. 피심인의 2011년도 공사발주계획에 따르면, 아래 <표 3>에서 보는 바와 같이 공사종류별로 건축공사 6조 2,480억 원(96건), 토목공사 2조 2,462억 원(78건), 조경공사 1조 158억 원(86건), 전기공사 9,150억 원(156건), 산업·환경설비공사 5,373억 원(19건), 정보통신공사 2,807억 원(86건), 전문공사 1,911억 원(76건) 등의 순이며, 전체 발주물량 중에서는 피심인의 대표상품인 아파트, 주거·산업단지를 건설하는 토목·건축공사가 74.3%(8조 4,942억 원, 174건)를 차지한다.

1) 피심인이 2011.3.22. 배포한 보도자료(제목: “LH, 올해 11조4천억 원 규모 공사 발주”)를 토대로 작성하였다.

<표 3> 피심인의 2011년도 공종별 공사 발주계획

(단위: 백만원)

구 분	발주계획		비율(%)	
	건수	금액	건수	금액
토 목	78	2,246,172	13.1%	19.6%
건 축	96	6,248,023	16.1%	54.7%
산업설비	19	537,300	3.2%	4.6%
조 경	86	1,015,769	14.4%	8.9%
전 기	156	914,966	26.1%	8.0%
통 신	86	280,684	14.4%	2.5%
설 비 등	76	191,058	12.7%	1.7%
계	597	11,433,972		

* 자료출처: 국토해양부 보도자료(2011.3.22.)

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 기초사실

1) 이 사건 관련 피심인과 시공업체들간 아파트건설 도급계약 현황

6. 피심인은 2005.12.14.~2008.2.29 기간 중에 아래 <표 4>와 같이 삼환까뮤 등 51개 시공업체들과 원주 개운 3공구 등 전국 89개 공구의 아파트 건설공사 도급계약을 체결하였다.

<표 4> 피심인의 각 공구별 계약현황

(단위: 천원)

연번	지역본부	공구명	시공업체명	세대수	사업승인일	입찰공고일	계약체결일	총 공사금액	준공여부(11.4.30기준)
1	강원	원주개운 3공구	삼환까뮤,근형건설	232	2005-11-30	2007-04-17	2007-06-13	13,577,518	준공
2	강원	원주개운 1공구	남양건설,신일건업	492	2005-01-07	2007-03-28	2007-05-29	48,938,923	준공
3	강원	원주개운 2공구	남양건설	307	2005-01-07	2007-03-28	2007-05-28	20,474,115	준공
4	강원	원주무실 6공구	요진건설산업	678	2005-11-28	2007-03-19	2007-05-25	66,560,356	준공
5	경기	군포부곡 3공구	한신공영	402	2006-12-14	2007-07-19	2007-09-08	56,051,010	준공
6	경기	군포부곡 4공구	신일건업	415	2004-08-02	2007-12-24	2008-01-30	42,803,537	준공
7	경기	안산신길 4공구	삼능건설	344	2005-07-14	2006-11-10	2006-12-05	31,117,895	준공
8	경기	안산신길 6공구	경남기업	522	2004-08-02	2007-06-20	2007-08-31	47,972,082	준공

연번	지역본부	공구명	시공업체명	세대수	사업승인일	입찰공고일	계약체결일	총 공사금액	준공여부(11.4.30기준)
9	경기	용인구성 6공구	신성건설	618	2005-12-30	2006-05-12	2006-06-30	24,282,569	준공
10	경기	용인구성 7공구	태평양개발	367	2005-12-30	2006-09-21	2006-11-27	38,083,499	준공
11	경기	용인구성 8공구	남양건설	398	2005-12-30	2006-09-21	2006-12-22	38,030,257	준공
12	경기	화성동탄 6공구	신일건업	503	2004-10-22	2006-11-10	2006-12-27	39,839,594	준공
13	경기	화성동탄 4공구	남해종합개발	1347	2004-10-22	2006-08-08	2006-09-25	46,838,541	준공
14	경기	화성동탄 5공구	신원종합개발	995	2004-10-22	2006-08-08	2006-10-22	27,372,857	준공
15	경기	화성향남 2공구	요진건설산업	1150	2005-12-26	2007-06-20	2007-09-06	39,710,447	준공
16	경기	화성향남 4공구	홍화	535	2005-12-26	2007-06-20	2007-08-20	23,744,598	준공
17	경기	화성향남 5공구	이수건설	795	2005-12-26	2007-06-29	2007-09-06	25,572,267	준공
18	경남	거제일운 1공구	신한	470	2005-11-25	2007-04-17	2007-06-15	20,991,935	준공
19	경남	고성동외 1공구	서한	409	2005-12-15	2007-04-03	2007-05-28	18,155,044	준공
20	경남	남해평리 1공구	남양건설	353	2006-05-30	2007-08-21	2007-10-26	15,826,237	준공
21	경남	사천용강 1공구	대호산업	496	2005-10-14	2007-05-17	2007-07-10	18,884,957	준공
22	광주전남	광주양동 1공구	남양건설	716	2004-04-11	2007-07-19	2007-10-01	58,756,670	준공
23	광주전남	광주진월 6공구	KR산업	530	2006-10-17	2007-09-28	2007-12-07	58,222,249	준공
24	광주전남	광주진월 5공구	계룡건설산업	404	2006-10-17	2007-08-21	2007-11-12	67,454,653	준공
25	광주전남	목포옥암 공구	송촌종합건설	1,294	2005-11-09	2006-07-13	2006-08-28	49,340,378	준공
26	광주전남	무안남악 공구	한신공영	385	2005-08-12	2007-10-12	2007-12-21	19,606,304	준공
27	광주전남	순천가곡 1공구	남해종합개발	571	2006-05-16	2007-08-21	2007-11-01	24,559,946	준공
28	대구경북	구미구평2 1공구	신원종합건설	377	2006-12-20	2007-06-20	2007-08-20	16,674,640	준공
29	대구경북	구미옥계 1공구	에이스종합건설	998	2006-12-27	2007-06-20	2007-08-27	46,224,262	미준공
30	대구경북	구미옥계 2공구	요진건설산업	648	2007-07-31	2007-07-25	2007-10-08	58,064,954	미준공
31	대구경북	김천대신 1공구	세원건설	422	2005-12-15	2007-06-20	2007-08-17	17,537,840	준공
32	대구경북	대구대현 1공구	남양건설	751	2003-12-02	2007-04-11	2007-06-29	61,552,440	준공
33	대구경북	대구율하 4공구	홍화	457	2005-12-21	2007-03-19	2007-06-01	24,942,572	준공
34	대구경북	대구율하 6공구	신일건업	442	2007-06-04	2007-10-12	2007-12-20	63,747,419	준공
35	대구경북	안동송현 1공구	경일건설	794	2005-12-06	2007-07-19	2007-09-20	32,048,136	준공
36	대구경북	울릉저동 1공구	청원건설	71	2005-12-27	2007-04-10	2007-05-18	9,209,008	준공
37	대구경북	울진읍내 1공구	남양건설	280	2005-06-20	2006-11-10	2006-12-29	16,063,293	준공
38	대구경북	청도범곡 1공구	국제건설	354	2006-08-31	2007-11-26	2008-01-18	14,494,261	준공
39	대전충남	대전도안 1공구	삼환까뮤	533	2006-12-01	2007-09-28	2007-10-15	53,669,614	준공
40	대전충남	대전도안 2공구	삼환까뮤	321	2006-12-01	2007-09-28	2007-10-15	32,240,495	준공
41	대전충남	대전도안 3공구	삼환까뮤	892	2005-12-29	2007-09-28	2007-11-29	37,714,831	준공
42	대전충남	대전도안 5공구	범양건영	924	2005-12-29	2007-09-28	2007-11-29	33,564,203	준공
43	부산	부산내리 2공구	동원개발	284	2005-05-31	2007-07-30	2007-11-23	33,024,290	준공
44	서울	고양일산 10공구	계룡건설산업	410	2006-09-29	2007-04-11	2007-06-15	70,412,776	준공
45	서울	남양주가운 6공구	한신공영	288	2006-09-30	2007-04-11	2007-06-15	44,361,565	준공
46	서울	동두천생연 1공구	대방건설	525	2005-12-08	2007-10-12	2007-12-20	24,633,830	준공
47	서울	포천신읍 1공구	일광실업	360	2005-12-26	2007-08-21	2007-11-05	15,240,967	준공
48	아산	아산배방 3공구	케이씨씨건설	378	2005-06-24	2005-10-20	2005-12-14	41,090,325	준공
49	아산	아산배방 4공구	한신공영	724	2005-06-25	2005-10-20	2005-12-14	79,420,728	준공
50	오산	오산세교5공구	동양건설산업	849	2004-12-31	2007-03-21	2007-05-04	65,769,670	준공
51	오산	오산세교6공구	일신건영	832	2005-12-30	2007-03-19	2007-05-25	60,403,626	준공

연번	지역본부	공구명	시공업체명	세대수	사업승인일	입찰공고일	계약체결일	총 공사금액	준공여부(11.4.30기준)
52	인천	김포양곡 8공구	범양건영	345	2006-09-13	2007-10-17	2007-12-27	38,483,950	준공
53	인천	김포양곡 9공구	신원종합개발	380	2005-12-30	2007-11-21	2007-12-27	40,053,966	준공
54	인천	김포양촌 1공구	삼중종합건설	314	2006-08-31	2008-02-22	2008-04-11	13,180,974	준공
55	인천	부천여월 5공구	대방건설	244	2005-12-30	2007-10-22	2007-12-27	26,495,947	준공
56	인천	부천여월 6공구	요진건설,대방건설	334	2006-09-14	2007-10-12	2007-12-26	51,117,790	준공
57	인천	인천박촌 1공구	남양건설	230	2006-08-23	2007-04-17	2007-06-13	13,664,390	준공
58	전북	김제하동 1공구	일송건설	79	2006-07-31	2007-11-20	2008-01-03	5,521,420	준공
59	전북	무주남대천 1공구	남해종합개발	303	2005-06-24	2007-03-21	2007-05-22	13,614,642	준공
60	전북	전주효자 3공구	태영건설	502	2005-10-20	2006-12-14	2007-02-23	51,206,584	준공
61	전북	전주효자 4공구	신일건업	340	2005-10-20	2007-04-23	2007-06-20	51,199,026	준공
62	전북	전주효자 5공구	진흥기업	856	2006-09-29	2007-09-28	2007-12-20	31,319,700	준공
63	전북	전주효자 6공구	남양건설	646	2006-09-29	2007-09-28	2007-12-20	24,360,989	준공
64	전북	정읍상동 1공구	군장종합건설	473	2005-12-15	2007-10-16	2007-11-23	21,665,113	준공
65	제주	북제주고성 1공구	한일종합건설	207	2004-09-06	파악안됨	2007-08-20	12,630,771	준공
66	제주	북제주한림 1공구	한양종합건설	212	2005-08-31	파악안됨	2006-03-09	11,447,673	준공
67	제주	서귀포동홍 1공구	유성건설	294	2005-10-21	파악안됨	2006-10-12	15,892,015	준공
68	제주	서귀포동홍 2공구	한일종합건설	308	2005-10-21	파악안됨	2006-10-12	11,258,777	준공
69	충북	음성신천 1공구	한국종합건설,삼환까뮤	516	2005-11-25	2007-04-03	2007-06-05	19,120,866	준공
70	충북	제천강저 1공구	혜림건설	872	2005-12-23	2007-06-20	2007-08-31	26,747,922	준공
71	충북	청원오송 2공구	경남기업	468	2006-09-29	2007-01-22	2007-04-04	49,059,891	준공
72	충북	청주성화 4공구	남양건설	470	2005-10-04	2006-08-21	2006-10-23	47,655,526	준공
73	충북	청주성화 5공구	요진건설산업,한울종합건설	861	2005-12-30	2007-07-19	2007-09-27	32,705,232	준공
74	충북	청주성화 6공구	신원종합개발	745	2005-12-30	2007-07-19	2007-09-20	32,115,959	준공
75	충북	충주연수 1공구	동원시스템즈	498	2005-09-09	2007-04-17	2007-06-20	18,719,061	준공
76	판교	성남판교 1공구	SC한보건설	504	2005-12-29	2006-10-26	2006-11-22	45,330,489	준공
77	판교	성남판교 2공구	요진건설산업	510	2005-12-29	2006-10-26	2006-11-20	45,361,124	준공
78	판교	성남판교 3공구	계룡건설산업	870	2005-12-29	2006-10-26	2006-12-06	79,192,420	준공
79	판교	성남판교 4공구	남양건설	748	2005-12-29	2006-10-26	2006-12-06	76,877,769	준공
80	판교	성남판교 5공구	범양건영	396	2005-12-29	2006-10-27	2006-11-22	42,362,261	준공
81	판교	성남판교 6공구	서희건설	584	2005-12-30	2006-10-27	2006-11-22	64,511,043	준공
82	판교	성남판교 7공구	울트라건설	464	2005-12-30	2006-10-27	2006-11-22	51,464,572	준공
83	판교	성남판교 10공구	신동아건설	256	2006-08-11	2007-01-19	2007-02-23	43,709,709	준공
84	판교	성남판교 11공구	동양건설산업	402	2006-08-11	2007-01-19	2007-02-23	63,083,400	준공
85	판교	성남판교 14공구	삼능건설,대지건설	188	2006-08-17	2007-03-16	2007-04-20	26,573,385	준공
86	판교	성남판교 15공구	한신공영	447	2006-08-17	2007-03-15	2007-04-19	54,396,789	준공
87	판교	성남판교 16공구	진흥기업	772	2006-08-17	2007-03-15	2007-04-19	89,181,579	준공
88	판교	성남판교 17공구	양우건설	170	2006-08-03	2007-06-22	2007-07-18	36,662,477	준공
89	판교	성남판교 21공구	계룡건설산업	206	2006-08-16	2008-02-29	2008-03-28	66,322,855	준공

* 자료출처: 피심인 제출자료

2) 이 사건 관련 아파트 층간소음 법령 기준

7. 아파트 층간 소음발생으로 인한 주민간 분쟁 발생 등 문제가 사회적인 문제로 대두되면서, 아파트 층간 바닥충격음 관련 법령(주택건설기준 등에 관한 규정) 기준은 다음 <표 5>와 같이 계속 강화되고 있다.

<표 5> 아파트 층간 바닥충격음 관련 법령기준

구분	최초(1991.1.15)	개정(2003.4.22[2])	재개정(2005.6.30[3])
바닥충격음 기준	소음을 충분히 차단할 수 있는 구조 (사실상 기준없음)	경량충격음: 58dB[4] 중량충격음: 50dB	경량충격음[5]: 58dB 중량충격음[6]: 50dB *표준바닥구조[7]로 시공할 것
시행시기	-	경량충격음: 2004.4.23. 사업승인 아파트부터 의무적용 중량충격음: 2005.7.1. 사업승인 아파트부터 의무적용	2005.7.1. 사업승인 아파트부터 표준바닥구조 등 관련 규정 등 개정규정 적용 *성능인정구조[8]의 경우에는 인정기관의 성능확인 필요

2) 구 주택건설기준 등에 관한 규정[시행 2003. 4.22] [대통령령 제17972호, 2003. 4.22, 일부개정]
제14조(세대 간의 경계벽 등) ③ 공동주택의 바닥은 각 층간 바닥충격음이 경량충격음(비교적 가볍고 딱딱한 충격에 의한 바닥충격음을 말한다)은 58데시벨 이하, 중량충격음(비교적 무겁고 부드러운 충격에 의한 바닥충격음을 말한다)은 50데시벨 이하가 되도록 하여야 한다. 이 경우 바닥충격음의 측정은 건설교통부장관이 정하여 고시하는 방법에 의한다.

3) 구 주택건설기준 등에 관한 규정[시행 2005. 7. 1] [대통령령 제18929호, 2005. 6.30, 일부개정]
제14조 (세대간의 경계벽등)
③공동주택의 바닥은 다음 각 호의 어느 하나의 구조로 하여야 한다.
1. 각 층간 바닥충격음이 경량충격음(비교적 가볍고 딱딱한 충격에 의한 바닥충격음을 말한다)은 58데시벨 이하, 중량충격음(무겁고 부드러운 충격에 의한 바닥충격음을 말한다)은 50데시벨 이하의 구조가 되도록 할 것. 이 경우 바닥충격음의 측정은 건설교통부장관이 정하여 고시하는 방법에 의하며, 그 구조에 관하여 건설교통부장관이 지정하는 기관으로부터 성능확인을 받아야 한다.
2. 건설교통부장관이 정하여 고시하는 표준바닥구조가 되도록 할 것

4) 데시벨(decibel/dB): 소리의 강도나 음원의 파워를 표준음의 파워와 비교하여 소리의 상대적인 크기를 나타내는 단위이다. 가정에서 평균 생활소음은 약 40dB, 일상대화는 약 60dB, 집에서 음악을 감상하는 것은 약 85dB, 소리가 큰 록밴드는 약 110dB, 그리고 제트엔진의 소음은 150dB에 근접한다. [1데시벨 차이: 사람의 귀로는 구분할 수 없음(계측기로 구분가능), 3데시벨 차이: 약간 구분가능, 5데시벨 차이: 확연하게 구분가능, 10데시벨 차이: 2배로 크게 들림)

5) 경량충격음(비교적 가볍고 딱딱한 충격에 의한 바닥충격음, 58데시벨): 식탁에서 의자 끄는 소리는 들리지 않는 수준의 충격음을 말한다.

6) 중량충격음(무겁고 부드러운 충격에 의한 바닥충격음, 50데시벨): 사람이 왔다갔다 하는 소리는 들리나 불쾌감을 느끼는 정도는 아닌 수준의 충격음을 말한다.

7) 표준바닥구조: 아파트가 벽식구조로 시공되는 경우 바닥판(콘크리트 슬래브) 두께는 210mm 이상, 라멘조구

3) 바닥완충재의 개념 및 피심인의 바닥완충재 적용기준

가) 바닥완충재 개념

8. 바닥완충재란 건축공정의 일부인 방바닥 온돌공사(판넬히팅)중 세대(상·하부층)간 바닥충격에 의한 층간 충격음을 흡수하기 위하여 바닥구조체 위에 설치하는 재료를 말한다.

나) 피심인의 바닥완충재 시공기준 및 아파트 바닥 구조

(1) 피심인의 바닥완충재 시공기준

9. 피심인의 사업승인시점별 아파트 바닥완충재 시공기준은 다음 <표 6>과 같다.

<표 6> 피심인의 사업승인시점별 아파트 바닥완충재 시공기준

구분		사업승인 시점			
		2004.4.22 이전	2004.4.23~05.6.30	2005.7.1 이후	2007.10.19이후
설계기준		없음	경량 58dB 중량 50dB	좌 동	
설계도서		슬래브150+ 단열재20㎜	슬래브180+ 완충재 20~30㎜	좌 동	
시방서	두 께	없음	완충재 20~30㎜	좌 동	
	품질기준	없음	손실계수, 열관류율 등 8개 항목	좌 동	
	요구성능	없음	없음	없음	경량58, 중량50
물량내역서		20㎜단열재+ 50기포+40몰탈	20완충재+ 50기포+40몰탈	좌 동	30완충재(별도)+ 40기포+40몰탈
발주단가		2,200원/㎡	약4,500원/㎡	약4,500원/㎡	약11,000원/㎡

*자료출처: 피심인 제출자료

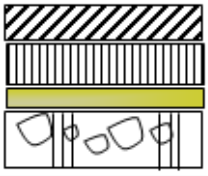
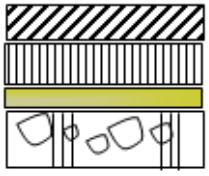
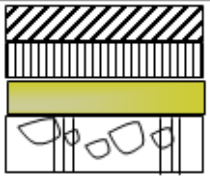
(2) 피심인 아파트의 바닥(판넬히팅) 구조

조로 시공되는 경우 바닥판 두께는 150mm 이상이 되도록 하는 바닥구조를 의미한다. 표준바닥구조가 시행되기 이전에는 건설업체들은 벽식구조 아파트의 경우 바닥판 두께를 150mm~180mm로 시공해 왔다.

8) 인정바닥구조: 표준바닥구조 이외의 바닥충격음 차단구조로서 인정기관(한국건설기술연구원, 한국토지주택공사)로부터 성능인정을 받은 바닥구조를 의미한다. 즉, 벽식구조 경우 바닥판(콘크리트 슬래브) 두께가 표준바닥구조 기준인 210mm에 미치지 못하는 180mm인 경우에는 바닥충격음이 중량충격음을 충족하는 지에 대해 인정기관으로부터 확인을 받도록 하는 것이다.

10. 피심인 건축견적지침서에 따른 판넬히팅 구조를 쉽게 나타내 보면, 다음 <표 7>과 같다.

<표 7> 피심인의 건축견적지침서 기준에 따른 판넬히팅 구조

구 분	아파트 바닥 구조도(습식 기준층)	내 용
당초(바닥완충재 시공기준이 없던 시점)	 건조몰탈(40mm) 기포콘크리트(50mm) **스티로폼단열재(20mm)** 구조체 슬래브(180mm)	바닥완충성능 없이 단열성능만을 확보
2007년 10월이전 (시공업체 입찰당시)	 건조몰탈(40mm) 기포콘크리트(50mm) **바닥완충재(20mm)** 구조체 슬래브(180mm)	바닥완충재 : 경량완충성능 발주 (두께 20mm)
2007년 11월이후	 건조몰탈(40mm) 기포콘크리트(40mm) **바닥완충재(30mm)** 구조체 슬래브(180mm)	바닥완충재 : 중량완충성능 발주 (두께 30mm)

* 주: 피심인 2007년 건축견적지침서를 토대로 작성

<용어설명>

- 판넬히팅: 구조체 슬래브를 제외한 건조몰탈·경량기포·바닥완충재를 통틀어 일컫음
- 건조몰탈: 시멘트 미장을 의미
- 경량기포: 난방 배관아래 까는 기포 콘크리트를 의미
- 바닥완충재: 층간소음 바닥완충재를 의미
- 구조체 슬래브: 기본 바닥 콘크리트를 의미

4) 피심인의 바닥완충재 시공관련 기준

11. 피심인은 원주개운 3공구 등 전국 89개 공구의 아파트 건설과 관련하여, 51개 시공업체들과 도급계약 체결시에 다음 <표 8>과 같이 설계서[9] 등에 바닥

9) 공사계약 일반조건(피심인의 공사계약 일반조건, 기획재정부 회계예규)
제2조(정의) 이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. … (중략) …

완충재 시공기준을 설정하였다.

<표 8> 피심인의 설계서 등 바닥완충재 시공기준

<원주개운 3공구 등 81개 공구>

설계서			일위대가표[10]
공사시방서 (32952 바닥 및 측면완충재공사 P455)	건축공사표준상세도 (DA-14-001)	물량내역서	
2.1.2. 바닥완충재 가. 두께: 20mm이상 30mm이하	THK20~30 바닥완충재	판넬히팅, 일반층, T110, 14.28KGF/CM2 (20바닥완충재+50경량기포+40건조몰탈)	UAQ11250 판넬히팅, 일반층, T110, 14.28KGF/CM2 (20바닥완충재+50경량기포+40건조몰탈)

4. "설계서"라 함은 공사시방서, 설계도면, 현장설명서 및 공종별 목적물 물량내역서(가설물의 설치에 소요되는 물량 포함하며, 이하 "물량내역서"라 한다)를 말하며, 다음 각 목의 내역서는 설계서에 포함하지 아니한다.
가. 시행령 제14조제6항제3호 단서에 따라 입찰을 실시하여 체결된 공사*(총 공사비가 100억원 미만인 경우를 의미)*의 산출내역서
나. 시행령 제78조에 따라 일괄입찰을 실시하여 체결된 공사와 대안입찰을 실시하여 체결된 공사(대안이 채택된 부분에 한함)의 산출내역서
다. 시행령 제98조에 따라 기술제안입찰을 실시하여 체결된 공사와 설계공모·기술제안입찰을 실시하여 체결된 공사의 산출내역서
라. 수의계약으로 체결된 공사의 산출내역서. 다만, 시행령 제30조제2항 본문에 따라 체결된 수의계약 공사의 물량내역서는 제외
5. "공사시방서"라 함은 공사에 쓰이는 재료, 설비, 시공체계, 시공기준 및 시공기술에 대한 기술설명서와 이에 적용되는 행정명세서로서, 설계도면에 대한 설명 또는 설계도면에 기재하기 어려운 기술적인 사항을 표시해 놓은 도서를 말한다.
6. "설계도면"이라 함은 시공될 공사의 성격과 범위를 표시하고 설계자의 의사를 일정한 약속에 근거하여 그림으로 표현한 도서로서 공사목적물의 내용을 구체적인 그림으로 표시해 놓은 도서를 말한다.
7. "현장설명서"라 함은 시행령 제14조의2의 규정에 의한 현장설명시 교부하는 도서로서 시공에 필요한 현장상태 등에 관한 정보 또는 단가에 관한 설명서 등을 포함한 입찰가격 결정에 필요한 사항을 제공하는 도서를 말한다.
8. "물량내역서"라 함은 공종별 목적물을 구성하는 품목 또는 비목과 동 품목 또는 비목의 규격·수량·단위 등이 표시된 다음 각 목의 내역서를 말한다.
가. 시행령 제14조제1항에 따라 입찰공고 후 입찰에 참가하고자 하는 자에게 교부된 내역서
나. 시행령 제30조제2항 및 회계예규「정부입찰·계약집행기준」제10조제3항에 따라 견적서제출 안내공고 후 견적서를 제출하려는 자에게 교부된 내역서

10) 어떤 특정 공정의 일을 하는데 필요한 단위당 재료비, 노무비, 경비를 표시한 것을 의미한다.

<군포부곡 4공구>

설계서			일위대가표
공사시방서 (32952 바닥 및 측면완충재공사 P455)	건축공사표준상세도 (DA-14-001)	물량내역서	
2.1.2. 바닥완충재 가. 두께: 20mm이상 30mm이하	THK20～30 바닥완충재	바닥 및 측면완충재 설치(경량충격음) 20T,판넬히팅(일반층,T110)	UAQ11262 바닥 및 측면완충재 설치(경량충격음) 20T,판넬히팅(일반층,T110)

<용인구성 7,8공구>

설계서			일위대가표
공사시방서 (32952 바닥 및 측면완충재공사 P455)	건축공사표준상세도 (DA-14-001)	물량내역서	
2.1.2. 바닥완충재 가. 두께: 20mm이상 30mm이하	THK20~30 바닥완충재	판넬히팅, 일반층, T110, 14.28KGF/CM2 (20스치로폴+50경량기포+40건조몰탈)	UAQ11203 판넬히팅, 일반층, T110, 14.28KGF/CM2 (20스치로폴+50경량기포+40건조몰탈)

<고양일산 10공구, 남양주가운 6공구>

설계서			일위대가표
공사시방서 (32952 바닥 및 측면완충재공사 455)	건축공사표준상세도 (DA-14-001)	물량내역서	
2.1.2. 바닥완충재 가. 두께: 20mm이상 30mm이하	THK20～30 바닥완충재	판넬히팅,일반층,T100, 14.28KGF/CM2 (20바닥완충재+40경량기포+40건조몰탈)	UAQ11250 판넬히팅,일반층,T110, 14.28KGF/CM2 (20바닥완충재+50경량기포+40건조몰탈)

<안산신길 6공구, 화성동탄 4·5공구>

설계서			일위대가표
공사시방서 (32952 바닥 및 측면완충재공사 455)	건축공사표 준상세도 (DA-14-001)	물량내역서	
2.1.2. 바닥완충재 가. 두께: 20mm이상 30mm이하	THK20～30 바닥완충재	판넬히팅,일반층,T100,14.28KGF/CM2 (20바닥완충재+40경량기포+40건조몰탈)	UAQ11251 판넬히팅,일반층,T100, 14.28KGF/CM2 (20바닥완충재+40경량기포+40건조몰탈)

* 자료출처: 피심인(각 지역본부) 제출자료

12. 피심인의 입찰공고시[11] 바닥완충재 일위대가표 기준은 다음 <표 9>와 같다.

<표 9> 피심인의 일위대가표 기준(예시)

CODE	명칭(규격)	단위	수량	단가(단위: 원)			금액(단위: 원)			
				재료비	노무비	경비	계	재료비	노무비	경비
UAQ11250 판넬히팅,일반층,T110,14.28KGF/CM2 (20바닥완충재+50경량기포+40건조몰탈)										
MGM 20520	바닥완충재(시공도)	㎡	1.0000	4,400	0	0	4,400	4,400	0	0
MGG5 0010	경량기포콘크리트공사(시공도,시멘트포함) 14.28kg/cm2이상	㎥	0.0500	59,960	0	0	2,998	2,998	0	0
UAJ13 070	건조시멘트온돌바닥몰탈(40MM) (몰탈펌프 및 쇠흙손마감)	㎡	1.0000	3,588	4,380	0	7,968	3,588	4,380	0
MGM 20501	측면완충재 110mm×5t,시공도	m	0.5050	400	0	0	202	202	0	0
LGA0 0084	보통인부	인	0.0024	0	57,820	0	138.7	0	138.7	0
합계							15,706		4,518	0

* 자료출처: 피심인 제출자료

5) 건축견적지침서(판넬히팅 부분)상의 바닥완충재 기준

13. 피심인이 자신의 건축견적지침서에 명기한 바닥완충재 사용기준은 다음 <표 10>과 같다.

11) 위 2. 가. 1) < 표 7> 피심인의 각 공구별 계약현황 참조

<표 10> 피심인의 건축견적지침서 기준

구 분	2006년 건축견적지침서 (205~206페이지)	2007년 건축견적지침서 (215 페이지)	
코드	UAQ11250	UAQ11252, UAQ11262, UAQ11253, UAQ11263	UAQ11254, UAQ11264
바닥완충재 종류	기준층: 20완충재	경량 기준층: 20완충재	중량 기준층: 30완충재

* 자료출처: 피심인 제출자료

6) 피심인이 산하 지역본부에 발송한 바닥충격음 기준 관련 통보문서 내용

14. 피심인(건축설계처, 설계견적처, 분양주택사업2처)은 아파트 바닥완충재 시공기준 등을 2007.8.28.부터 2008.12.22.까지 다음 <표 11>과 같이 4회에 걸쳐 문서로 통보하였다.

<표 11> 피심인이 각 지역본부에 발송한 관련 문서내역

통보일자	문서번호	발신자	수신자	문서제목
2007.8.28	건축설계처-4362	건축설계처	전 지역본부	바닥 및 측면완충재 시방 개정 및 현장관리지침서 시행
2007.10.19	설계견적처-5999	설계견적처	전 지역본부	자재단가 및 일위대가 작성 바닥 및 측면완충재
2007.12.6	설계견적처-6274	설계견적처	전 지역본부	기존지구 바닥충격음 개선 방안 시행
2008.12.22	분양주택사업2처-3329	분양주택사업2처	지역(사업)본부 소속 전부서	공동주택 바닥충격음 현장관리 Q&A 시행

15. 피심인이 바닥완충재 시공기준 등과 관련하여 전국 각 지역본부에 통보한 상기 4개 문서의 구체적인 내용은 아래 <표 12>와 같다.

<표 12> 피심인이 각 지역본부에 통보한 문서의 구체적 내용

<2007.8.28. 통보문서>

수신: 전 지역본부
시행: 건축설계처-4362(2007.8.28.)
제목: 바닥 및 측면완충재 시방 개정 및 현장관리지침서 송부

아파트 세대내 온돌층의 바닥 및 측면완충재와 관련하여 시공성 향상, 품질 확보, 하자방지를 위하여 시방서 및 바닥충격음 인정구조 현장관리지침서를 붙임과 같이 개정, 시행하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 아 래 -

○ 적용시점: 시행일 이후 발주지구 적용('05.7.1일 이후 사업승인지구중 완충재 미시공지구 포함)
○ 공사비: 증·감 없음

붙 임 : 1. 시방개정 전후 비교표 1부.
2. 바닥 및 측면완충재 시방서 1부.
3. 바닥충격음 인정구조 현장관리지침서 1부. 끝.

<2007.10.19. 통보문서>

수신: 전 지역본부
시행: 설계견적처-5999(2007.10.19.)
제목: 자재단가 및 일위대가 작성(바닥 및 측면완충재)

1. 건축설계처-4362(07.08.28)호의 관련입니다.
2. 위 호와 관련하여 필요한 자재단가 및 일위대가를 아래와 같이 등재하였으니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 작성내용
- 자재단가: MGM20531 등 5개 신규작성
- 일위대가

구분	현행	변경후	비고
경량	UAQ11250	UAQ11252	신규
		UAQ11262	〃
	UAQ11251	UAQ11253	〃
		UAQ11263	〃
중량		UAQ11254	〃
		UAQ11264	〃

나. 적용

- 신견적시스템 20070901에 등재

붙 임: 자재단가표 및 일위대가표 1부. 끝.

□ 일위대가표

코드	명칭	규격	단위	재료비	노무비	경비
MGM20530	바닥완충재	(경량충격음,20T,부자재포함)	㎡	2,700		
MGM20531	바닥완충재	(중량충격음,30T,부자재포함)	㎡	9,000		
UAQ11252	판넬히팅,일반층,T110,14.28KGF/CM2	(20완충재별도+50경량기포+40건조몰탈)	㎡	6,586	4,566	-
UAQ11262	바닥 및 측면완충재 설치(경량충격음)	20T,판넬히팅(일반층,T110)	㎡	2,902	1,641	-
UAQ11253	판넬히팅,일반층,T110,14.28KGF/CM2	(20완충재별도+40경량기포+40건조몰탈)	㎡	5,986	4,566	-
UAQ11263	바닥 및 측면완충재 설치(경량충격음)	20T,판넬히팅(일반층,T100)	㎡	2,888	1,641	-
UAQ11254	판넬히팅,일반층,T110,14.28KGF/CM2	(30완충재별도+40경량기포+40건조몰탈)	㎡	5,986	4,566	-
UAQ11264	바닥 및 측면완충재 설치(중량충격음)	30T,판넬히팅(일반층,T110)	㎡	9,303	1,998	-

□ 일위대가 코드변경현황

구분	현행			변경후		
	코드	명칭	규격	코드	명칭	규격
경량	UAQ11250	판넬히팅,일반층,T110,14.28KGF/CM2	20바닥완충재+50경량기포+40건조몰탈	UAQ11252	판넬히팅,일반층,T110,14.28KGF/CM2	(20완충재별도+50경량기포+40건조몰탈)
				UAQ11262	바닥 및 측면완충재 설치(경량충격음)	20T,판넬히팅(일반층,T110)
	UAQ11251	판넬히팅,일반층,T100,14.28KGF/CM2	20바닥완충재+40경량기포+40건조몰탈	UAQ11253	판넬히팅,일반층,T110,14.28KGF/CM2	(20완충재별도+40경량기포+40건조몰탈)
				UAQ11263	바닥 및 측면완충재 설치(경량충격음)	20T,판넬히팅(일반층,T100)
중량				UAQ11254	판넬히팅,일반층,T110,14.28KGF/CM2	(30완충재별도+40경량기포+40건조몰탈)
				UAQ11264	바닥 및 측면완충재 설치(중량충격음)	30T,판넬히팅(일반층,T110)

* 자료출처: 피심인 제출자료

<2007.12.6. 통보문서>

수신: 전 지역본부
시행: 건축설계처-6274(2007.12.6)
제목: 기존지구 바닥충격음 개선방안 시행

1. 건축설계처-5741(07.11.5)호 관련입니다.
2. 위호와 관련하여 기조지구 바닥충격음 개선방안에 대해 아래와 같이 시행하오니 조치하시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 적용대상: 바닥충격음 관련법 개정이전지구(04.4.22 이전 사업승인지구) 중 설계변경 가능지구

나. 개선방안

구분	기존	개선	비고
slab두께	150	-	기존 두께유지
완충재	비드법발포폴리스틸렌 THK20	중량충격음완충재 20~30	

다. 적용시점
- 시행일 이후 04.4.22. 이전 사업승인지구중 미착공지구 및 기착공지구중 설계변경 가능한 지구
- 미발주지구는 발주도서 작성시 반영

붙임: 1. 설계위원회 결과 1부
2. 기존지구 바닥충격음 개선방안 1부. 끝.

<붙임 2> 기존지구 바닥충격음 개선 방안

기존지구 바닥충격음 개선 방안
-04.4.22일 이전 사업승인지구-

1. 개요

바닥충격음 관련법의 개정에 따라 우리공사는 층간소음저감 설계방안을 마련 04.4.22일 이후 사업승인신청분부터 설계에 적용하여 왔으나, 최근 설치의무가 없는 법시행 이전지구에서도 입주자들이 환경분쟁조정위 제소 등 민원제기를 통해 개정법 기준의 소음성능을 요구하고 있고, 동건에 대한 해결방안을 묻는 국회질의가 계속됨에 따라 반복민원에 따른 민원확대를 사전에 차단하고 기존주택에 대한 품질제고를 위해 기존지구에 대한 바닥충격음 개선방안을 마련코자 함

2. 기존지구 민원현황 및 개선 필요성

가.나. …(생략) …

다. 개선 필요성

○ 현재 민원이 확대·악성화 된 이후에 사후 조치하고 있는 실정으로, 반복민원 및 국회질의로 인한 민원확대 조기 차단 필요

○ 중앙환경분쟁조정위에서 기존지구에 대한 보수비용 배상결정

4. 개선방안

가. 시점별 설계기준 및 소음요구성능

구분	기존 기준		현 기준
사업승인신청시점	04.4.22 이전	04.4.22~05.6.30	05.7.1 이후
설계기준	슬래브150(135)+ 스치로폴 20mm	슬래브180+ 경량완충재 20~30mm	슬래브180+ 중량완충재 20~30mm
소음요구성능	별도 규정 없음	중량 4등급, 경량 3등급	좌동

나. 기존지구 중 방바닥시공 미시행 지구 현황

계	분양 및 공공임대지구	국민임대지구
37개 지구 (30,996 세대)	9개 지구 (9,153 세대)	28개 지구 (21,843 세대)

다. 방안 검토

○ 개선 원칙

- 국민·공공임대지구와 분양지구 구분없이 동일수준으로 보완
- 슬래브두께 변경은 층고증가에 따른 세대수 감소로 현 상태에서 불가능하므로 슬래브 두께 변경없이 완충재만 보완

○ 소음성능 개선효과 비교

	기존	기존+중량완충재	기존+경량완충재
	스치로폴20+Slab150	완충재20～30+Slab150	완충재20～30+Slab150
경량	59(56～63)dB	49(추정)	51(46～56)
중량	54dB	50(추정)	52

○ 호당 공사비 증가(59㎡ 기준)

- 단열재 → 경량완충재: 13만원/호당 증(2,200원/㎡ 증)
- 단열재 → 중량완충재: 54만원/호당 증(9,140원/㎡ 증)

＊ 일위대가

04.4.22 이전	04.4.22~05.6.30	05.7.1 이후
2,200원/㎡	4,400원/㎡	11,340원/㎡

라. 개선방안(안)

(1안, 3안 생략)

○ 2안: 중량완충재로 변경
- 공사비 증가: 167억원 증(=30,996세대*54만원)
- 다소 공사비는 상승되나, 구조체 변경 비용에 비해 리스크 적음
- 바닥충격음 관련 민원의 원천적 차단 가능

5. 적용시점 및 방법
○ 04.4.22일 이전 사업승인지구 중 미착공 지구 및 기 착공지구 중 현재 설계변경이 가능한 지구
○ 미발주지구는 발주도서 작성시 반영('03진주평거 826세대)
○ 현장설계변경으로 시행

6. 결론

기존지구 전체를 경량완충재로 변경할 경우 공사비 부담이 최소화 될 수 있으나, 중량충격음 개선을 외면한 제한적 개선에 대한 입주자의 재민원 우려가 높음
따라서, 다소 공사비는 상승하나 획기적인 주택성능향상으로 기존지구에 대한 바닥충격음 관련 민원의 원천적 차단이 가능한 기존지구 전체를 중량완충재로 변경하는 (2)안으로 시행

*자료출처: 피심인 제출자료

<2008.12.22. 통보문서>

수신: 지역(사업)본부 소속 전부서
시행: 분양주택사업2처-3329(2008.12.22.)
제목: 공동주택 바닥충격음 현장관리 Q&A 시행

1. 건축설계처-2420(05.06.24)호 및 건축설계처-4362(07.8.28), -6274(07.12.06)호의 관련입니다.

2. 공동주택 층간소음 관련법의 개정에 따라 공사에서 채택 적용하고 있는 인정바닥구조에 대하여 현장관리지침서 및 기존지구(바닥충격음 미적용지구)바닥충격음 개선방안을 시행했음에도 불구하고 바닥충격음 완충재의 다양한 개발과 민원예상 등에 따라 바닥충격음 완충재 현장적용 및 관리방안에 대한 문의가 많아 공동주택 바닥충격음 현장관리 Q&A를 붙임과 같이 시행하니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임: 공동주택 바닥충격음 현장관리 Q&A 1부. 끝.

<붙임> 공동주택 바닥충격음 현장관리 Q&A

Q3. 입주자 민원 등을 감안하여 바닥충격음 미 대상지구 또는 경량충격음 대상지구가 중량충격음 차단구조로의 설계변경 가능여부?

A3. 1. 「기존지구 바닥충격음 개선방안 시행」 건축설계처-6274(07.12.06) 공문 참조
2. 경량충격음 대상지구가 중량충격음 차단구조로의 설계변경은 인근 입주(예정) 아파트 및 민원 등을 종합적으로 검토하여 지역본부 각 사업단장이 판단하여 결정

Q4. 입주 후 바닥충격음 측정결과에 대한 예측민원?

A4. '주택건설기준등에관한규정에서 각 층의 바닥충격음은 일정기준 이하의 구조가 되도록 할 것이며, 구 구조는 지정기관으로부터 성능확인을 받아야 한다'로 되어 있으므로 관련법에서는 경량58dB, 중량50dB 이하의 성능확인 구조를 사용함을 목적으로 함에 따라 시험결과에 대한 사항은 완충재, 시공, Con'c, 하자, 사용성 등 후차적(소송 등) 문제임. 본 시공에서는 상기의 문제점을 감안하여 완충재 상향등급을 권장

Q5. 설계도서 표기(완충재 20~30mm/기포Con'c 50~40mm)와 일위대가 표기(완충재20mm)가 서로 다른 경우?

A5. 완충재 두께와 경량기포 물량증감 등의 변경을 검토하여 해당지구 견적담당과 협의하여 설계변경 가능

Q6. 「바닥 및 측면완충재 시방 개정 및 현장관리지침서 시행」(건축설계처-4362(07.08.28)의 중량충격음 4등급기준에서 3등급으로 소음등급을 상향조정으로 권장한 내용에 대하여?

A6. 현장시공오차를 고려하여 1등급식 상향한 등급을 권장하였으나, 준공후 주공시방기준(경량3등급, 중량4등급)을 확실히 초과 예상할 수 있는 경우에는 해당없음

(이하 생략)

* 자료출처: 피심인 제출자료

나. 행위사실

16. 피심인(건축설계처, 분양주택사업2처)은 위 2. 가. 기초사실 6)에서 보는 바와

같이 “바닥 및 측면완충재 시방서 개정사항 및 현장관리지침서(2007.8.28.)”, “자재단가 및 일위대가 작성(바닥 및 측면완충재)(2007.10.19.)”, “기존지구 바닥충격음 개선방안 시행(2007.12.6.)”, “공동주택 바닥충격음 현장관리 Q&A 시행(2008.12.22.)”이라는 제목의 문서를 통해 “바닥 완충재를 중량충격음완충재로 설계변경으로 시행”한다는 내용으로 각 지역본부에 4차례에 걸쳐 통보하였다.

17. 이에 피심인 각 지역본부는 2007. 9.11. ~ 2009. 6. 8. 기간 중 원주개운 1공구 등 전국 89개 공구에서 자신이 발주한 아파트를 시공 중인 삼환까뮤 등 51개 시공업체에 대하여 바닥완충재를 기존 경량 바닥완충재에서 중량 바닥완충재로 변경하여 시공하도록 설계변경을 지시하였다.[12)]

18. 각 지역본부가 시공업체들에게 바닥완충재 설계변경을 지시한 사례들을 구체적으로 살펴보면 다음 <표 13>과 같다.

<표 13> 피심인이 시공업체들에게 바닥완충재 설계변경을 지시한 사례

□ 아산사업본부-아산배방 3,4공구

시 행: 지시(아산신도시사업)-0801015(2008-03-14)
수신자: (주)케이씨씨건설, 한신공영(주)
발신자: 아산신도시사업본부장
제 목: 분양공구 마감재 설계변경 시행 통보

아산배방 3, 8블럭 아파트 건설공사 중 세대 마감재 및 단지 경관개선을 통한 고객만족도 향상을 위하여 아파트 동 내외부 일부를 아래와 같이 개선 시행하오니 설계변경등 관련업무에 조치하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 변경내용

항목	현행	개선	비고(적용대상)
세대바닥 완충재	경량충격음 기준	중량충격음 기준	74,84형

12) 피심인 각 지역본부는 시공업체들과 아파트건설 공사계약 체결당시 배포한 물량내역서에는 바닥완충재 시공기준이 경량완충재(코드 UAQ11250)로 되어 있어, 각 지역본부는 본사로부터 바닥완충재 관련 지시를 받은 후 바닥완충재를 중량충격음 기준으로 충족시키기 위하여 자재를 경량완충재에서 중량완충재(코드 UAQ11254, UAQ11264)로 설계변경하여 시공하도록 시공업체에게 지시하였다.

2. 적용단가 및 관련자료: 추후통보

- 순수신규: 설계변경 당시단가 × 낙찰률
- 대체신규 = 기존비목의 계약단가 + (대체 신규비목의 단가 - 기존비목의 입찰시점 당시단가) × 낙찰율 끝.

□ 충북지역본부 - 청주성화 5,6공구

시 행: 충북 청주성화건설사업단-259(2009.03.16.)
수신자: 청주성화 5공구 책임감리원, 6공구 현장대리인
발신자: 대한주택공사 충북지역본부장
제 목: 바닥충격음 개선방안 시행 통보

우리 건설사업단 관할 청주성화 5공구 및 6공구 아파트 건설공사의 바닥충격음 관련법의 개정에 따라 층간소음저감 설계방안을 아래와 같이 적용하오니 관련업무에 참고(조치)하시기 바랍니다.

- 아 래 -

구분	당초	변경	비고
판넬히팅 일반층,T110	슬래브180+경량완충재20~30mm	슬래브180+중량완충재20~30mm	대체신규 (추후정산)

□ 대전충남 지역본부- 대전도안 2공구

시 행: 대전충남 대전사-0801049 (2008.10.23)
수신자: (주)삼환까뮤, (주)삼환까뮤 현장대리인
발신자: 대전충남 대전사업단장
제 목: 6BL 설계변경지시 및 단가통보(판넬히팅 및 완충재)

1. 건축설계처-4362('07.08.28)호 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 대전서남부 6BL 아파트건설공사의 판넬히팅 공사에 대하여 아래와 같이 중량충격음 성능인정구조 적용을 지시하오며, 붙임과 같이 적용단가를 통보하오니 관련업무에 참고(조치)하시기 바랍니다.

3. 아울러 통보단가에 이의가 있을시 관련자료를 구비하여 7일 이내에 이의제기하시기 바라며, 이의제기가 없을 시는 통보단가로 설계변경 단가가 확

정됨을 알려드립니다.

- 아 래 -

구분	변경전	변경후	비고
판넬히팅 및 완충재	T110 20바닥완충재+50경량기포+40건조몰탈(UAQ11250)	T110 30완충재별도+40경량기포+40건조몰탈(UAQ11254) + 바닥및측면완충재 설치(중량충격음) 30T 판넬히팅(일반층 T110) (UAQ11264)	수량증감없음 대체신규적용

붙임 1. 통보단가 1부.(파일첨부) 끝.

<붙임> 단가적용기준

대체신규 = 기존비목의 계약단가+(대체 신규비목의 단가-기존비목의 입찰시점 당시단가)×낙찰율(70.45%)

□ 오산사업본부- 오산세교 5공구

시 행: 오산신도시사업본부 주택건-0801376 (2008.11.3)
수신자: (주)동양건설산업 현장대리인
발신자: 오산신도시사업본부 건설사업단장
제 목: 설계변경 단가통보(바닥완충재)

1. 오산건설사업단-2783(2008.10.29.)호 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 오산세교 B-2BL 아파트 건설공사 5공구의 미장공사 중 바닥 구조와 관련하여 입주민의 주거환경 개선과 타 분양지구와의 형평성을 고려하여 향후 예상되는 집단 민원을 사전에 예방코자 아래와 같이 설계변경을 지시하오니 이행에 만전을 바랍니다.

3. 아울러, 이의가 있을시 7일이내 증빙자료를 첨부하여 이의 제기하시기 바라며, 이의 제기가 없을시는 통보단가로 설계변경단가가 확정됨을 알려드립니다.

- 아 래 -

1. 바닥 충격음 차단구조 성능: 경량 충격음 3급이상, 중량 충격음 4급이상
2. 인정바닥구조
(슬래브 180mm+중량충격음바닥완충재 30mm+경량기포40mm+몰탈40mm)
3. 중량충격음 완충재 통보단가 (CODE: UAQ11264×69.65%)

붙 임: 1. 일위대가(파일첨부) 끝.

□ 대구경북지역본부 - 옥계1공구, 김천대신, 구미구평

시 행: 대구경북 구미김천사업단-0800410 (2008.7.1.))
수신자: 주식회사 대동이엔씨, (주)서광건설산업, 세원건설(주) 현장대리인
발신자: 대전충남 대전사업단장
제 목: 바닥완충재 설계변경 지시

옥계1공구, 김천대신 구미구평 아파트 건설공사의 설계에 반영된 바닥완충재에 대한 검토결과 「2007년 견적지침」과 상이하고 또한 「바닥충격음 관련법」에서 요구하는 소음성능 기준(중량 50dB)을 만족하지 못하여 아래와 같이 설계변경 지시하니 시공 및 관련업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

- 아 래 -

항목	변경전	변경후	사유
기준층 완충재	판넬히팅,일반층,T110,14.28KGF/CM2 <20바닥완충재+50경량기포+40건조몰탈> UAQ11250	판넬히팅,일반층,T110,14.28KGF/CM2 <30완충재별도+40경량기포+40건조몰탈> UAQ11254	관련법의 요구성능만족으로 민원방지
		바닥 및 측면완충재 설치(중량충격음) <30T,판넬히팅(일반층,T110)> UAQ11264	

□ 경기지역본부 - 화성동탄 6공구

시 행: 지시(경기 화성동탄사-0800573 (2008-04-23)
수신자: (주)신일건업 현장대리인
발신자: 경기 화성동탄사업단장
제 목: 바닥충격음 완충재 설계변경 통보

화성동탄 아파트 건설공사 4-5블럭 6공구를 시공함에 있어 바닥충격음 완충재를 아래와 같이 변경하오니 시공적용하시기 바랍니다.

- 아 래 -

구분	부위	내용		비고(사유)
		당초	변경	
방바닥 미장공사	각동 기준층	20바닥완충재 50경량기포 40건조몰탈	30바닥완충재 40경량기포 40건조몰탈	시 요구사항으로 바닥충격음 완충재 성능인증자재 사용

□ 서울지역본부 - 동두천생연 1공구, 포천신읍 1공구

시　행: 지시(서울 동두천생연)-0900958 (2009-05-18)
수신자: 대방건설(주) 현장대리인
발신자: (주)유탑엔지니어링건축사사무소 책임감리원
제　목: 판넬히팅(바닥완충재 적용)설계변경 적용알림

1. 서울양주고읍사업단-0900956(2009-05-14)호 관련입니다.

2. 동두천생연 및 포천신읍 아파트 건설공사의 판넬히팅(바닥완충재 적용)과 관련하여 검토요청한 건에 대하여 아래와 같이 검토내용을 통보하오니, 시공 및 설계변경 업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

- 아　래 -

지구명	항목	변경전	변경후
동두천생연	판넬히팅 (일반층,T110,14.28KGF/㎠)	경량충격음 (20바닥완충재+50경량기포+40건조몰탈)	(30중량충격음+40경량기포+40건조몰탈)
포천신읍	판넬히팅 (일반층,T110,14.28KGF/㎠)	경량충격음 (20바닥완충재+50경량기포+40건조몰탈)	(30중량충격음+40경량기포+40건조몰탈)

*정확한 단가는 추후 통보

□ 울산경남지역본부 - 고성동외 1공구

시　행: 지시(울산경남 고성동외)-0800122 (2008-06-09)
수신자: (주)서한 현장대리인
발신자: 울산경남 고성동외현장소장
제　목: 바닥 완충재 설계변경 지시

1. 주택건설기준 등에 관한 규정 제14조(세대간의 경계벽 등) 및 건설교통부고시 제2006-435호 관련입니다.

2. 「주택건설기준 등에 관한 규정 제14조 3항」에 의거 "공동주택의 바닥은 건설교통부장관이 정하여 고시하는 포준바닥구조 또는 인정바닥구조(중량충격음 58데시벨 이하, 중량충격음 50데시벨 이하)로 되어야 한다"라고 개정(2005.6.30.) 및 시행됨에 따라,

3. 당 현장의 콘크리트 슬라브 두께(T: 180mm)로는 건설교통부 표준바닥구조(T: 210mm)를 충족시키기 어려워,

4. 부득이 인정기관으로부터 성능확인된 바닥완충재를 사용한 인정바닥

구조로 시공하기 위해, 당초 내역 반영된 경량 바닥완충재를 관련기준 충족되는 중량 바닥완충재로 설계변경 조치하시기 바라며,

5. 공동주택 바닥충격음과 관련한 세부기준은 건설교통부 고시인 붙임의 "공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준"에 의거 현장 관리하시기 바랍니다. 끝.

* 주: 상기내용은 피심인 전국 지역본부 중 일부 지역본부의 사례를 예시로 든 것으로서, 언급되지 아니한 지역본부들의 경우도 대부분 위와 유사함
* 자료출처: 피심인(각 지역본부) 제출자료

19. 이에 따라 각 시공업체들은 피심인 각 지역본부의 상기와 같은 바닥완충재 설계변경 지시를 근거로 바닥완충재를 경량 바닥완충재에서 중량 바닥완충재로 변경하여 시공하였다.

20. 그리고 피심인 각 지역본부는 49개 공구 27개 시공업체에 대하여 바닥완충재 설계변경 시공에 따른 추가 소요비용에 대하여 단가협의 및 설계변경 승인 등 절차를 진행하였고, 단가협의 및 설계변경 승인이 완료된 15개 공구 12개 시공업체에 대해서는 추가 공사금액을 지급[13]하였다.

<표 14> 피심인의 시공업체에 대한 바닥완충재 설계변경 승인 등 현황

(단위: 천원)

연번	지역본부	지구명	시공업체명	계약일자	설계변경 지시일자	설계변경 승인여부	추가소요 공사금액*	추가공사 금액협의 상태	공사대금 지급여부
1	경기	안산신길 4공구	삼능건설	2006-12-05	2008-03-19	○	232,321	협의완료	지급
2	경기	안산신길6공구	경남기업	2007-08-31	2008-03-19	○	299,050	협의완료	지급
3	경기	용인구성6공구	신성건설	2006-06-30	2007-09-20	○	154,080	협의완료	지급
4	경기	용인구성7공구	태평양개발	2006-11-27	파악안됨	○	279,515	협의완료	지급
5	경기	용인구성8공구	남양건설	2006-12-22	2007-10-22	○	323,917	협의완료	지급
6	경기	화성동탄 6공구	신일건업	2006-12-27	2008-04-23	○	349,087	협의완료	미지급
7	경기	화성동탄4공구	남해종합개발	2006-09-25	2008-04-02	○	393,359	협의완료	지급
8	경기	화성동탄5공구	신원종합개발	2006-10-02	2008-04-29	○	301,626	협의완료	지급
9	대구경북	김천대신 1공구	세원건설	2007-08-17	2008-07-01	○	45,653	협의완료	미지급
10	대구경북	대구율하 4공구	홍화	2007-06-01	2008-11-03	○	125,000	협의완료	미지급

13) 삼능건설(주)에게 232,321천원 등 12개 시공업체에 대하여 3,581,072천원을 지급함

11	대구경북	울진읍내 1공구	남양건설	2006-12-29	2007-12-27	○	109,370	협의완료	지급
12	아산	아산배방 3공구	KCC건설	2005-12-14	2008-03-14	○	148,266	협의완료	미지급
13	아산	아산배방 4공구	한신공영	2005-12-14	2008-03-14	○	279,305	협의완료	미지급
14	인천	김포양곡 8공구	범양건영	2007-12-27	파악안됨	○	278,674	협의완료	미지급
15	인천	김포양곡 9공구	신원종합개발	2007-12-27	2008-06-24	○	298,000	협의완료	미지급
16	전남	광주진월 6공구	계룡건설산업	2007-12-07	2008-07-07	○	292,734	협의완료	미지급
17	전남	광주진월 5공구	계룡건설산업	2007-11-12	2008-07-07	○	232,490	협의완료	미지급
18	전남	목포옥암 2공구	송촌종합건설	2006-08-28	2008-09-30	○	385,827	협의완료	지급
19	전북	김제하동지구	성전건설	2008-01-03	2008-09-30	○	12,767	협의완료	지급
20	전북	무주남대천1공구	남해종합개발	2007-05-22	2008-08-22	○	68,716	협의완료	미지급
21	전북	전주효자 4공구	신일건업	2007-06-20	2008-10-20	○	262,226	협의완료	미지급
22	전북	정읍상동 1공구	군장종합건설	2007-11-23	2008-11-11	○	122,442	협의완료	미지급
23	제주	북제주고성 1공구	한일종합건설	2007-08-20	2007-09-11	○	39,774	협의완료	지급
24	제주	북제주한림 1공구	한양종합건설	2006-03-09	2007-09-11	○	64,188	협의완료	지급
25	제주	서귀포동홍6 1공구	유성건설	2006-10-12	2007-09-11	○	123,376	협의완료	지급
26	제주	서귀포동홍6 2공구	한일종합건설	2006-10-12	2007-09-11	○	123,752	협의완료	지급
27	충남	대전도안 3공구	삼환까뮤	2007-11-29	2009-05-26	○	132,579	협의완료	미지급
28	충남	대전도안 5공구	범양건영	2007-11-29	2009-05-26	○	127,304	협의완료	미지급
29	판교	성남판교 10공구	신동아건설	2007-02-23	2007-10-29	○	148,319	협의완료	미지급
30	판교	성남판교 11공구	동양건설산업	2007-02-23	2007-10-29	○	220,573	협의완료	미지급
31	판교	성남판교 14공구	삼능건설(대지건설)	2007-04-20	2007-10-29	○	94,936	협의완료	미지급
32	판교	성남판교 15공구	한신공영	2007-04-19	2007-10-29	○	226,840	협의완료	미지급
33	판교	성남판교 16공구	진흥기업	2007-04-19	2007-10-29	○	413,149	협의완료	미지급
34	판교	성남판교 1공구	SC한보건설	2006-11-22	2007-10-29	○	173,000	협의완료	미지급
35	판교	성남판교 2공구	요진건설산업	2006-11-20	2007-10-29	○	173,556	협의완료	미지급
36	판교	성남판교 3공구	계룡건설산업	2006-12-06	2007-10-29	○	340,150	협의완료	지급
37	판교	성남판교 4공구	남양건설	2006-12-06	2007-10-29	○	398,000	협의완료	지급
38	판교	성남판교 5공구	범양건영	2006-11-22	2007-10-29	○	234,393	협의완료	미지급
39	판교	성남판교 6공구	서희건설	2006-11-22	2007-10-29	○	383,892	협의완료	미지급
40	판교	성남판교 7공구	울트라건설	2006-11-22	2007-10-29	○	296,490	협의완료	미지급

* 주: 상기 현황은 피심인 각 지역본부가 시공업체에게 바닥완충재 설계변경을 지시하고, 단가협의 및 설계변경 승인이 모두 완료된 40개 공구 내역임(피심인의 설계변경 지시후, 단가협의 및 설계변경 승인이 진행중이였던 49개 공구 현황은 기재를 생략함)
* 자료출처: 피심인 제출자료

21. 그러던 중 피심인 본부(감사실)에서는 2회(2009.8.12, 2009.12.3)[14]에 걸쳐 자신

14) ① 감사결과 처분요구(감사실-1778, 2009.8.12.) 시행 문서 내용: 감사결과[시정(환수, 감액 등) 통보] 사항(수신자:사장, 참조: 각 지역본부장, 기술계획처장)

의 각 지역본부에 시공업체들이 바닥완충재를 경량완충재에서 중량완충재로 변경하여 시공하도록 한 것은 설계변경 사유에 해당하지 않는다고 일방적으로 통보하면서, 바닥완충재를 경량완충재에서 중량완충재로 변경하여 시공함에 따라 증액되는 공사금액에 대해 시공업체에게 지급하지 않도록 하고 이미 지급한 경우에는 감액 또는 환수하도록 지시하였다.

22. 이에 피심인 각 지역본부는 시공업체들이 자신의 설계변경 지시에 따라 바닥완충재를 경량완충재에서 중량완충재로 변경 시공하였음에도 불구하고, 본부 감사실의 지시내용을 근거로 설계변경 추가 공사금액 단가협의·설계변경승인 절차를 모두 중단하고, 이미 단가협의·설계변경승인 절차를 완료한 시공업체에 대해서도 감액 등의 방법으로 73개 공구 삼환까뮤(주) 등 43개 시공업체에 대하여 아래 <표 15>와 같이 추가 공사금액 총 12,877,488천원을 지급하지 아니하였다.

<표 15> 피심인의 시공업체에 대한 바닥완충재 추가 공사대금 미지급 현황

(단위: 천원)

연번	지구명	시공업체명	피심인 설계변경 지시여부	피심인 설계변경 지시일자	시공업체 바닥완충재 시공여부	피심인 설계변경 승인여부	바닥완충재 추가공사금액 협의상태	피심인 추가공사 미지급 금액*
1	원주개운 1공구	남양건설 신일	○	2008-12-30	시공완료	×	미협의	318,323
2	원주개운 2공구	남양건설	○	2008-12-30	시공완료	×	미협의	103,500
3	원주개운 3공구	삼환까뮤 근형건설	○	2008-12-30	시공완료	×	미협의	45,536
4	원주무실 6공구	요진건설산업	○	2009-05-28	시공완료	×	미협의	210,069
5	군포부곡 3공구	한신공영	○	파악안됨	시공완료	×	미협의	209,066

1. ~ 4. (생략)
5. 조치할 사항
각 지역본부장은 바닥완충재에 대하여 설계변경을 시행한 전주효자3공구 등 44개 공구(9,298백만원)에 대하여 '[붙임1] 공동주택 바닥완충재 설계변경 현황'을 참고하여 시정(환수, 감액 등) 조치를 하시기 바라며, 설계변경을 시행 중이거나 시행 예정인 고양일산10공구 등 77개 공구(13,026백만원)에 대하여 계약금액이 증액되지 않도록 하시기 바라며 기술계획처장은 공동주택 바닥완충재 시공 및 설계변경에 혼선이 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다. 끝.

② 감사결과 처분요구(감사실-841, 2009.12.3) 시행 문서 내용: 감사결과[시정(환수, 감액 등) 통보] 사항(수신자: 각 지역본부장)
1. ~ 4. (생략)
5. 조치할 사항
각 지역본부장 및 파주·아산·오산·판교사업본부장은 ① 바닥완충재에 대하여 설계변경을 시행한 전주효자3공구 등44개 공구(9,298백만원)에 대하여 '[붙임1] 바닥완충재 적용지구 중 설계변경 시행현황'을 참고하여 시정(환수, 감액 등) 조치를 하시기 바라며, ② 설계변경을 시행 중이거나 시행 예정인 고양일산10공구 등 77개 공구(13,026백만원)에 대하여 계약금액이 증액되지 않도록 하시기 바라며, ③ 향후 유사사례가 재발하지 않도록 현장관리업무에 각별히 유의하시기 바랍니다. 끝.

6	군포부곡 4공구	신일건업	○	2009-01-13	시공완료	×	미협의	202,088
7	화성동탄 6공구	신일건업	○	2008-04-23	시공완료	○	협의완료	349,087
8	화성향남 2공구	요진건설산업	○	2008-11-03	시공완료	×	미협의	243,711
9	화성향남 4공구	홍화	○	2008-11-03	시공완료	×	미협의	113,378
10	화성향남 5공구	이수건설	○	2008-11-03	시공완료	×	미협의	168,478
11	거제일운 1공구	신한	○	2007-12-11	시공완료	○	파악안됨	59,079
12	고성동외 1공구	서한	○	2008-06-09	시공완료	○	파악안됨	69,471
13	남해평리 1공구	남양건설	○	2008-06-16	시공완료	○	파악안됨	59,467
14	사천용강 1공구	대호산업	○	2008-05-30	시공완료	○	파악안됨	86,280
15	구미구평 1공구	신원종합건설	○	2008-07-01	시공완료	×(지시 후취소)	미협의	41,470
16	구미옥계 1공구	에이스종합건설	○	2008-07-01	시공완료	×(지시 후취소)	미협의	214,593
17	구미옥계 2공구	요진건설산업	○	2008-06-26	시공완료	×(지시 후취소)	미협의	242,071
18	김천대신 1공구	세원건설	○	2008-07-01	시공완료	○	협의완료	45,653
19	대구대현 1공구	남양건설	○	2008-12-04	시공완료	×	미협의	288,777
20	대구율하 4공구	홍화	○	2008-11-03	시공완료	○	협의완료	125,000
21	대구율하 6공구	신일건업	○	2009-05-12	시공완료	×	미협의	252,000
22	안동송현 1공구	경일건설	○	2008-12-26	시공완료	○	미협의	144,295
23	울릉저동 1공구	청원건설	○	파악안됨	시공완료	○	미협의	14,000
24	청도범곡 1공구	국제건설	○	2009-05-21	시공완료	×(지시 후취소)	미협의	87,270
25	부산내리 2공구	동원개발	○	2009-03-11	시공완료	○	파악안됨	130,132
26	고양일산 10공구	계룡건설산업	○	파악안됨	시공완료	○	미협의	248,902
27	남양주가운 6공구	한신공영	○	2008-07-04	시공완료	×	미협의	310,000
28	동두천생연 1공구	대방건설	○	2009-05-14	시공완료	×	미협의	159,000
29	포천신읍 1공구	일광실업	○	2009-05-14	시공완료	×	미협의	104,000
30	아산배방 3공구	KCC건설	○	2008-03-14	시공완료	○	협의완료	148,266
31	아산배방 4공구	한신공영	○	2008-03-14	시공완료	○	협의완료	279,305
32	오산세교 5공구	동양건설산업	○	2008-11-03	시공완료	×	미협의	205,051
33	오산세교 6공구	일신건영	○	2009-05-21	시공완료	×	협의 (09.6.12)	183,079
34	김포양곡 8공구	범양건영	○	파악안됨	시공완료	○	협의완료	278,674
35	김포양곡 9공구	신원종합개발	○	2008-06-24	시공완료	○	협의완료	298,000
36	김포양촌 1공구	삼중종합건설	○	2009.3.30	시공완료	×	협의완료	76,579
37	부천여월 5공구	대방건설	○	2009.3.11	시공완료	×	협의완료	120,000
38	부천여월 6공구	요진건설산업	○	2009.3.11	시공완료	×	파악안됨	230,923
39	인천박촌 1공구	남양건설	○	2009.4.10	시공완료	×	파악안됨	51,046
40	광주양동 1공구	남양건설	○	2009-05-04	시공완료	판알	협의완료	245,821
41	광주진월 6공구	계룡건설산업	○	2008-07-07	시공완료	○	협의완료	292,734
42	광주진월 5공구	계룡건설산업	○	2008-07-07	시공완료	○	협의완료	232,490
43	무안남악 4공구	한신공영	○	2009-02-25	시공완료	×	미협의	100,000
44	순천가곡 1공구	남해종합개발	○	2009-03-27	시공완료	판알	협의완료	115,714
45	무주남대천 1공구	남해종합개발	○	2008-08-22	시공완료	○	협의완료	68,716
46	전주효자 3공구	태영건설	○	2008-10-20	시공완료	×	협의완료	177,719
47	전주효자 4공구	신일건업	○	2008-10-20	시공완료	○	협의완료	262,226

48	전주효자 5공구	진흥기업	○	2008-09-30	시공완료	×	미협의	184,000
49	전주효자 6공구	남양건설	○	2008-10-10	시공완료	×	미협의	131,934
50	정읍상동 1공구	군장종합건설	○	2008-11-11	시공완료	○	협의완료	122,442
51	대전도안 1공구	삼환까뮤	○	2008-10-23	시공완료	○	미협의	200,420
52	대전도안 2공구	삼환까뮤	○	2008-10-23	시공완료	○	미협의	118,730
53	대전도안 3공구	삼환까뮤	○	2009-05-26	시공완료	○	협의 (09.6.10)	132,579
54	대전도안 5공구	범양건영	○	2009-05-26	시공완료	○	협의 (09.6.10)	127,304
55	음성신천 1공구	한국종합건설 삼환까뮤	○	2007-12-12	시공완료	×	미협의	112,687
56	제천강저 1공구	혜림건설	○	2008-08-21	시공완료	×	미협의	150,440
57	청원오송 2공구	경남기업	○	2008-03-28	시공완료	×	미협의	250,000
58	청주성화 4공구	남양건설㈜	○	2008-03-17	시공완료	×	미협의	251,931
59	청주성화 5공구	요진건설산업 한울종합건설	○	2009-03-15	시공완료	×	미협의	170,000
60	청주성화 6공구	신원종합개발	○	2009-03-15	시공완료	×	미협의	150,000
61	충주연수 1공구	동원시스템즈	○	2007-12-11	시공완료	×	미협의	108,368
62	성남판교 10공구	신동아건설	○	2007-10-29	시공완료	○	협의완료	148,319
63	성남판교 11공구	동양건설산업	○	2007-10-29	시공완료	○	협의완료	220,573
64	성남판교 14공구	삼능건설(대지건설)	○	2007-10-29	시공완료	○	협의완료	94,936
65	성남판교 15공구	한신공영	○	2007-10-29	시공완료	○	협의완료	226,840
66	성남판교 16공구	진흥기업	○	2007-10-29	시공완료	○	협의완료	413,149
67	성남판교 17공구	양우건설	○	2007-10-29	시공완료	×	미협의	150,878
68	성남판교 1공구	SC한보건설	○	2007-10-29	시공완료	○	협의완료	173,000
69	성남판교 21공구	계룡건설산업	○	2009-06-08	시공완료	×	미협의	139,588
70	성남판교 2공구	요진건설산업	○	2007-10-29	시공완료	○	협의완료	173,556
71	성남판교 5공구	범양건영	○	2007-10-29	시공완료	○	협의완료	234,393
72	성남판교 6공구	서희건설	○	2007-10-29	시공완료	○	협의완료	383,892
73	성남판교 7공구	울트라건설	○	2007-10-29	시공완료	○	협의완료	296,490
바닥완충재 추가공사금액 미지급 총액								12,877,488

* 주: 바닥완충재 설계변경 증가공사금액: 지급한 경우 -"지급금액", 미지급한 경우 - 단가협의 완료금액", 단가협의가 안된 경우 - 기존비목의 계약단가+차액×낙찰율
* 자료출처: 피심인 제출자료

23. 또한 피심인 각 지역본부는 바닥완충재 설계변경에 따른 추가 공사대금을 이미 지급한 안산신길 4공구 등 16개 공구 12개 시공업체에 대해서 기지급한 공사대금 3,581,072천원을 자신에게 반환하도록 1~3차례에 걸쳐 요구를 하였다. 이에, 피심인으로부터 추가공사금액 반환을 요구받은 각 시공업체들은 피심인에 대하여 이의를 제기하는 문서를 발송하였고, 남양건설(주) 등 2개 업체는 피심인의 요구에

응하여 지급 받은 추가 공사대금 122,137천 원을 피심인에게 반환하였다.

24. 피심인이 시공업체들에게 지급한 추가공사대금과 기지급한 금액을 환수한 현황은 아래 <표 16>과 같다.

<표 16> 피심인의 바닥완충재 관련 추가 공사대금 지급 및 환수 현황

(단위: 천원)

연번	지역본부	지구명	시공업체명	설계변경 증가공사 금액*	지급 여부	환수요구 여부 및 요구일	환수여부
1	경기	안산신길 4공구	삼능건설	232,321	지급	○('11.01.21)	미환수
2	경기	안산신길6공구	경남기업	299,050	지급	○('11.01.06)	종결[15] (2011.5.23)
3	경기	용인구성6공구	신성건설	154,080	지급	○('11.01.21)	미환수
4	경기	용인구성7공구	태평양개발	279,515	지급	○('09.09.08)	종결 (2011.5.23)
5	경기	용인구성8공구	남양건설	323,917	지급	○('09.09.08)	종결 (2011.5.23)
6	경기	화성동탄4공구	남해종합개발	393,359	지급	○('09.09.08, '09.12.9, '11.1.5)	종결 (2011.5.23)
7	경기	화성동탄5공구	신원종합개발	301,626	지급	○('09.09.08, '09.12.9, '11.1.6)	종결 (2011.5.23)
8	전남	목포옥암 2공구	송촌종합건설	385,827	지급	○('09.12.22)	미환수
9	제주	북제주고성 1공구	한일종합건설	39,774	지급	○('09.09.24, '09.12.16)	미환수
10	제주	북제주한림 1공구	한양종합건설	64,188	지급	○('09.09.24, '09.12.16)	미환수
11	제주	서귀포동홍6 1공구	유성건설	123,376	지급	○('09.09.24, '09.12.16)	미환수
12	제주	서귀포동홍6 2공구	한일종합건설	123,752	지급	○('09.09.24, '09.12.16)	미환수
13	판교	성남판교 3공구	계룡건설산업	340,150	지급	○('09.08.31)	미환수
14	판교	성남판교 4공구	남양건설	398,000	지급	○('09.08.31)	미환수
15	대구경북	울진읍내 1공구	남양건설	109,370	지급	○('09.08.20)	환수 (10.03.29)
16	전북	김제하동지구	성전건설	12,767	지급	○('09.09.07)	환수 (09.09.30)
총 환수요구액				3,581,072천원			

* 주: 바닥완충재 설계변경 증가공사금액 : 지급한 경우 -"지급금액", 미지급한 경우 - 단가협의 완료금액" 또는 "기존비목의 계약단가+차액×낙찰율"(단가협의가 안된 경우)
* 자료출처: 피심인 제출자료

15) 시공업체에 대하여 기지급한 바닥완충재 설계변경 추가공사금액에 대한 환수를 더 이상 진행하지 않기로 하는 피심인(지역본부)의 내부 의사결정을 의미한다.

다. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조 (불공정거래행위의 금지) ① 사업자는 다음 각호의 1에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위(이하 "불공정거래행위"라 한다)를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. ~ 3. (생략)

4. 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위

5. ~ 8. (생략)

② 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다.

③ ~ ⑤ (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제36조(불공정거래행위의 지정) ① 법 제23조(불공정거래행위의 금지) 제2항의 규정에 의한 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 별표 1의2와 같다.

② (생략)

[별표 1의2] 불공정거래행위의 유형 및 기준(제36조 제1항 관련)

6. 거래상 지위의 남용

법 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제4호에서 “자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위”라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. ~ 다. (생략)

라. 불이익제공

가.목 내지 다.목에 해당하는 행위외의 방법으로 거래상대방에게 불이익이 되도록 거래조건을 설정 또는 변경하거나 그 이행과정에서 불이익을 주는 행위

라. 위법성 판단

1) 위법성 성립 요건

가) 대상행위

25. 대상행위는 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위로서, 거래상대방에게 불이익이 되도록 거래조건을 설정 또는 변경하거나 그 이행과정에서 불이익을 주는 행위이다. 불이익제공은 적극적으로 거래상대방에게 불이익이 되는 행위를 하는 작위뿐만 아니라 소극적으로 자기가 부담해야 할 비용이나 책임 등을 이행하지 않는 부작위에 의해서도 성립할 수 있다.

26. 거래상 불리한 지위에 있는 자로서는 계약서 및 관련 법령내용 등의 해석과 관련하여 다툼이 있는 경우에 나중에 민사소송 등을 통하여 권리구제를 받을 수 있다 할지라도 그러한 다툼이 있다는 자체가 불이익으로 작용할 수 있다는 점을 고려할 때, 우월적 지위 등에 있는 자가 계약서 및 관련 법령내용 등의 해석에 관하여 다투는 것 자체가 정상적인 거래관행 등에 비추어 정당하여 순수한 민사상의 분쟁에 불과하다고 인정되는 경우가 아닌 한 그러한 다툼은 결국 공정한 거래질서를 저해하는 것이라 할 것이므로 공정거래법의 적용대상이 된다 할 것이다.

나) 위법성 성립요건

27. 법 제23조 제1항 제4호의 거래상 지위남용행위 중 법 시행령 별표 1의2 제6호 라목의 불이익제공 행위가 성립하기 위해서는 첫째, 사업자가 거래상 지위를 이용하여 둘째, 거래상대방에게 불이익이 되도록 부당하게 거래조건을 설정 또는 변경하거나, 거래과정에서 부당하게 불이익을 주는 행위를 하여야 한다.

28. 법 제23조 제1항 제4호가 사업자의 거래상 지위의 남용행위를 규제하고 있는

취지는 현실의 거래관계에서 경제력에 차이가 있는 거래주체 간에도 상호 대등한 지위에서 법이 보장하고자 하는 공정한 거래를 할 수 있게 하기 위하여 상대적으로 우월적 지위에 있는 사업자에 대하여 그 지위를 남용하여 상대방에게 거래상 불이익을 주는 행위를 금지시키고자 하는 데에 있다.

29. 거래상 지위의 남용행위의 한 유형으로 불이익제공행위를 불공정거래행위로 규정하고 있는 취지는 거래과정에서 거래상의 지위를 이용하여 일방당사자가 그보다 열등한 지위에 있는 타방 당사자의 자유의사를 구속하여 일방적으로 상대방에게만 불이익이 되도록 거래조건을 설정하거나 변경하는 등 상대방에게 일방적으로 불이익을 주게 되는 경우에는 공정한 경쟁의 기반을 침해할 우려가 있기 때문에 이를 규제하고자 하는데 있다.

30. 불이익제공행위가 성립하기 위해서는 사업자가 거래상대방에게 불이익이 되도록 거래조건[16]을 설정·변경하거나 그 이행과정에서 불이익을 주는 행위를 할 것을 요한다. 거래조건의 설정·변경 및 불이익제공 행위가 위법한지 여부는 거래내용의 공정성을 침해하는 행위에 해당되는지 여부를 위주로 판단한다. 거래내용의 공정성을 침해하는지 여부는 ①사업자가 거래상대방에 대하여 거래상 지위를 가지는지 여부, ②설정·변경된 거래조건과 불이익의 내용이 부당한지 여부 등으로 판단하게 된다.

31. 거래상 지위는 일방이 상대적으로 우월한 지위 또는 적어도 상대방과의 거래활동에 상당한 영향을 미칠 수 있는 지위를 갖고 있으면 이를 인정하기에 족하다고 할 것이고, 거래당사자의 일방이 우월적 지위에 해당하는지 여부는 당사자가 처하고 있는 시장의 상황, 당사자 간의 전체적 사업능력의 격차, 거래의 대상인 상품의 특성 등을 모두 고려하여 최소한의 거래활동에 상당한 영향을 미칠 수 있는 지위에 있는지에 따라 판단한다.

32. 불이익제공행위에 해당하기 위해서는 그 행위의 내용이 상대방에게 다소 불

16) 거래조건에는 각종의 구속사항, 저가매입 또는 고가판매, 가격(수수료 등 포함) 조건, 대금지급방법 및 시기, 반품, 제품검사방법, 계약해지조건 등 모든 조건이 포함된다.

이익하다는 점만으로는 부족하고, 구입강제, 이익제공강요, 판매목표강제 등과 동일시 할 수 있을 정도로 일방 당사자가 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 그 거래조건을 설정 또는 변경하거나 그 이행과정에서 불이익을 준 것으로 인정되어야 하고, 거래상 지위를 부당하게 이용하여 상대방에게 불이익을 준 행위인지 여부는 당해행위의 의도와 목적, 효과와 영향 등과 같은 구체적 태양과 상품의 특성, 거래의 상황, 해당 사업자의 시장에서의 우월한 지위의 정도 및 상대방이 받게 되는 불이익의 내용과 정도 등에 비추어 볼 때 정상적인 거래관행을 벗어난 것으로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는지 여부를 판단하여 결정한다.

2) 위법요건 해당성

가) 거래상지위가 있는지 여부

33. 다음과 같은 점들을 고려할 때, 피심인은 거래상대방인 시공업체들에 대하여 거래상지위가 있는 것으로 인정된다.

34. 첫째, 피심인은 정부투자기관에 관한 법률에 의해 설립된 공기업으로서 아파트 건설 등에 있어 민간 기업들에게는 없는 커다란 권한이 부여 되어 있으며 이 권한을 가지고 전국 아파트 건설 발주 등을 지속적으로 하고 있다. 민간 시공업체들은 피심인이 발주하는 공사를 지속적으로 수주해야 하는 입장에 있기 때문에 피심인과의 거래관계를 유지하기 위하여 거래과정에서 피심인의 요구나 제시사항을 거절하기가 사실상 곤란하고 자기의 불이익이 발생하더라도 적극적으로 시정을 요구하기 어렵다는 점이다.

35. 둘째, 피심인은 아파트 등 공동주택 공급시장에서 사업규모나 능력면에서 시공업체들과 비교해 볼 때 상당한 격차가 있으며, 현재 국내 시공업체(건설회사)들 상당수가 아파트건설 뿐만 아니라 도시기반시설 공사·택지(부지) 조성공사 등 토건공사도 병행하여 수행하고 있으므로 한국토지공사와 대한주택공사가 합병된 피심인의 영향력은 더욱 커지고 있다는 점이다.

나) 거래상지위 남용(불이익제공) 여부

36. 다음과 같은 점들을 고려할 때 위 2. 가.의 행위는 피심인이 자기의 거래상 지위를 이용하여 거래상대방인 시공업체들에게 부당하게 불이익을 제공한 것으로 인정된다.

37. 건설공사에 있어서 설계변경의 필요성이 인정되면 계약당사자인 발주자와 시공업체간 협의에 의해 설계변경의 내용 및 증감되는 공사비용을 결정하고, 시공업체가 결정된 내용에 따라 시공하면 발주자는 공사금액 증감여부에 따라 추가 공사금액을 지불하는 것이 정상적인 거래관행이라 할 것이다.

38. 본건에 있어서 바닥완충재와 관련하여 피심인 감사실이 설계변경 중단 및 추가공사대금 지급금지와 기지급한 공사대금을 환수하도록 결정하여 각 지역본부에 통보한 행위의 정당성 여부는 피심인의 내부 의사결정에 관한 문제이므로 이 사건과 직접 관련이 없다 할 것이다.

39. 그러나 피심인이 정상적으로 이루어진 설계변경 지시와 그에 따른 시공업체들의 추가공사에 대하여 내부방침이 변경되었다는 이유로 시공업체들과 아무런 협의 없이 일방적으로 설계변경을 취소하고 추가공사에 따른 비용을 지급하지 않고, 기지급한 비용을 환수까지 한 행위는 피심인이 거래상 지위를 남용하여 내부방침 변경에 따르는 효과를 일방적으로 외부의 거래상태방에게 떠넘긴 행위로서 거래상대방에게 실질적인 불이익을 제공한 것으로 인정된다 할 것이다.

마. 피심인 주장에 대한 판단

40. 피심인은, 시공업체들에게 설계변경을 지시하고 그 지시를 다시 시공업체들과 협의 없이 일방적으로 취소함으로써 시공업체들에게 설계변경에 따른 추가 공사금액을 미지급한 행위와 환수한 행위에 대해 다음과 같은 사유를 들어 정

당한 행위라고 주장한다.

41. 첫째, 2005.7.1.이후 사업승인 된 아파트 건설 지구는 관련 법(주택건설기준 등에 관한 규정)에 의거 바닥충격음 기준(중량충격음)을 만족시켜야 하므로 이 사건 관련 전국 각 아파트건설 공구들의 경우 공사 입찰시부터 설계서인 시방서와 건축공사표준상세도에 바닥충격음은 중량충격음 기준을 충족하도록 하였는 바, 시공업체는 설계서에 따라 바닥완충재를 중량완충재로 시공하여 중량충격음 기준을 만족시켜야 할 의무가 있다.

42. 둘째, 입찰당시 피심인이 시공업체들에게 예정가격작성의 참고자료로 제시한 일위대가표상의 바닥완충재 설계비목단가(약 4,500원/㎡)가 과소하게 산정되었기는 하나, 이는 정부유권해석 자료에 의거할 때 설계변경사유로 인정되지는 않는다.

43. 셋째, 총액내역입찰에 있어서 수급자는 시방서와 건축공사표준상세도에서 기재된 중량충격음을 만족하는 바닥완충재가 사용되도록 하여 입찰에 응하여야 하나, 입찰에 응할시 바닥완충재의 성능이 경량충격음을 충족하는 기준으로 한 것은 입찰가격을 낮게 응찰한 수급자의 잘못이므로 바닥완충재 변경시공에 따른 추가 공사금액은 시공업체가 부담해야 할 부분이다. 즉, 피심인 지역본부의 지시 여부와 상관없이 시공업체는 입찰 및 최초계약 설계서에 따라 바닥완충재를 중량완충재로 시공하여야 할 의무가 있다.

44. 넷째, 본 건과 관련하여 시공업체들이 감사원에 민원을 제기하여, 2009.10월 및 2010.6월 2회에 걸쳐 감사원에 관련 자료를 제출하는 등 조사를 받았으나 별다른 문제없이 조사가 마무리 되었다.

45. 살피건데, 피심인의 각 주장은 다음과 같은 점에서 이유가 없거나 타당하지 않은 것으로서 받아들이기 곤란하다.

46. 첫째, “피심인 공사계약일반조건”, “회계예규”, “피심인 공사발주시 시공업체에게 제시한 현장설명서 및 입찰내역서 작성 설명서”, “피심인 건축견적지침서”,

조달청 유권해석 내용 등으로 미루어 볼 때, 피심인 주장과 달리 피심인이 시공업체에게 제시한 설계서 등의 바닥완충재 시공기준은 설계서간 상호 모순(공사시방서와 물량내역서 간의 시공기준 모순)이 발생되어 바닥완충재 설계변경이 필요하다고 인정된다.

47. 본 건과 관련하여 시공업체가 조달청에 요청한 유권해석에서, 조달청은 "국가기관이 체결한 공사계약에 있어 설계서의 내용이 불분명하거나 설계서에 누락·오류 및 설계서간에 상호모순 등이 있는 경우에는 회계예규 「공사계약 일반조건」 제19조의2의 규정에 따라 설계변경을 하고 설계변경을 하게 한 귀책사유에 따라 동 일반조건 제20조 제1항 내지 제2항의 규정에 의하여 계약금액을 조정하는 것으로, 바닥완충재에 대하여 설계서간에 상호모순(설계도면간 상호모순 포함)이 있는 경우로서 물량내역서가 설계도면과 상이하거나 공사시방서와 상이한 경우에는 동 일반조건 제19조의2 제2항 제4호의 규정에 따라 설계도면과 공사시방서 중 최선의 공사시공을 위하여 설계도면과 공사시방서 중 어느 것을 우선하여야 할 것인지를 확정한 후 그 확정된 내용에 따라 물량내역서를 일치시키는 방법으로 설계변경을 하고 그에 따라 계약금액을 조정하여야 할 것"이라고 회신한 바 있다.

48. 그리고 또 다른 시공업체 소속 직원이 요청한 유권해석에 대해서도, 조달청은 "공사관련법령(표준시방서, 전문시방서, 설계기준 및 지침 등 포함)의 제·개정으로 인하여 당초 설계서(시방서)에서 정한 자재의 규격대로 시공할 수 없는 경우라면 발주기관은 새로운 규격으로 설계를 변경(금액조정 포함)하여 시공토록 조치하여야 할 것입니다. 참고로 입찰자는 입찰당시의 설계서의 내용에 따라 입찰금액을 산정하는 것이며 설계가 잘못된 사항은 계약체결 후 설계를 변경하여 시공하여야 할 것"이라고 회신한 바 있다.

49. 둘째, 피심인은 시공업체들에게 입찰당시 배포한 일위대가표상의 설계비목 단가(경량완충재, 4,500원)[17]가 잘못 산정되었음을 인정하면서도 그것이 기획재정

17) 피심인 각 시공업체들과 공사 도급계약을 체결시 교부한 일위대가표에는 중량충격음을 충족하는 중량완충재 자재기준 자체가 없었고, 오직 경량완충재 기준만 있었다. 이후, 피심인(설계견적

부 정부유권해석 사례에 의할 때 설계변경 사유에는 해당하지 않다고 주장한다. 그러나 피심인이 인용하고 있는 정부유권해석 사례는 100억 원 미만의 총액입찰 공사와 관련된 내용으로서, 본건 피심인 각 공구는 공사금액이 100억 원 이상인 내역입찰[18] 공사라는 점에서 동 정부유권해석 사례는 본건의 피심인 공사와는 비교대상이 될 수 없다.

50. 또한, 피심인의 이러한 주장은 아파트 건설공사 입찰당시 시공업체들에게 교부한 물량내역서와 일위대가표 상의 기준(경량완충재 사용기준) 및 피심인 견적지침서상의 기준이 모두 동일한 상황임에도 불구하고 이를 단순하게 설계비 목단가가 과소하게 산정된 오류라고 치부하는 것으로서, 본건과 관계없는 정부유권해석 사례를 억지 인용하여 합리화하려는 것에 불과하다.

51. 셋째, 피심인이 시행한 본건 아파트 건설공사 입찰방식은 내역입찰[19]로서 피심인 주장과 달리 시공업체는 피심인이 교부한 물량내역서의 항목과 수량을 임의로 변경할 수 없도록 되어 있다. 따라서 바닥완충재의 성능을 낮은 수준으로 응찰한 것은 시공업체의 잘못이므로 바닥완충재 설계변경 시공에 따른 추가 공사금액은 시공업체가 부담해야 한다는 피심인 주장은 타당성이 없다.

52. 넷째, 피심인은 시공업체들이 감사원에 민원을 제기하여 감사원으로부터 2차례 소명자료를 제출하는 방법으로 조사를 받았으나 별다른 조치를 받지 않았으므로 본건 사안은 문제가 없다고 주장하나, 감사원은 감사원법 제20조 내지 제23조에 따라 피심인 등 공사에 대해서는 회계검사 또는 직무감찰 부분에 한해서 처분

처)은 각 지역본부에 2007.10.19. 경량완충재와 중량완충재 자재단가 등 기준을 명확하게 명시한 문서를 다시 송부한 바 있다.

18) 추정가격이 100억 원 이상인 공사인 경우, 입찰참여시 발주처가 교부한 물량내역서에 대하여 입찰참가자가 임의로 항목과 수량을 변경할 수 없도록 하는 방식의 입찰방식을 의미한다.

* [회계예규 1.「정부입찰·계약 집행기준」의 제7장 내역입찰의 집행]제18조(내역입찰의 대상) ① 계약담당공무원은 시행령 제14조제6항의 규정에 의하여 추정가격이 100억 원 이상인 공사에 대하여는 내역입찰로 집행하여야 한다.

19) [피심인 입찰내역서 작성 설명서(최저가 입찰용)]

7. 목적물의 항목과 수량은 변경할 수 없음

권한이 있는 기관일 뿐 이 사건 피심인의 행위의 정당성 여부를 판단할 수 있는 권한 있는 기관으로 볼 수 없다.

53. 다섯째, 피심인은 설계서간 바닥완충재 시공기준의 문제점을 해소하기 위하여 자신의 각 지역본부에 4회에 걸쳐 관련 세부기준을 문서로 통보한 바 있다. 그에 따라 피심인 각 지역본부는 설계변경 사유에 해당되는 것으로 보아 시공업체에 설계변경을 지시하고 추가 공사금액에 대하여 단가협의 등을 진행하였다는 점을 볼 때, 피심인 스스로도 시공업체들과의 아파트 건설 도급계약 체결당시 바닥완충재 설계서 등 기준에 상호모순이 발생하여 설계변경을 해야 한다는 것을 당연히 인식하고 있었다고 할 것이다.

54. 실제로, 이는 아래 <표 18>의 피심인이 각 지역본부에 2008.12.22. 통보한 문서(공동주택 바닥충격음 현장관리 Q&A), <표 19>의 피심인 본사 공사발주 담당자의 질의회신(설계환류시스템 질의 답변내용), <표 20>의 피심인 본사 감사실이 각 지역본부에 바닥완충재 감사처분을 하는 과정에서 각 지역본부들이 본사 감사실에 제출한 의견제출 문서 등의 내용을 종합하여 볼 때 피심인 스스로도 설계변경에 해당한다고 인정하고 있음을 알 수 있다.

<표 18> 공동주택 바닥충격음 현장관리 Q&A(일부 발췌)

Q3. 입주자 민원 등을 감안하여 바닥충격음 미 대상지구 또는 경량충격음 대상지구가 중량충격음 차단구조로의 설계변경 가능여부?
A3. 1. 「기존지구 바닥충격음 개선방안 시행」 건축설계처-6274(07.12.06) 공문 참조 2. 경량충격음 대상지구가 중량충격음 차단구조로의 설계변경은 인근 입주(예정) 아파트 및 민원 등을 종합적으로 검토하여 지역본부 각 사업단장이 판단하여 결정
Q5. 설계도서 표기(완충재 20~30mm/기포Con'c 50~40mm)와 일위대가 표기(완충재20mm)가 서로 다른 경우?
A5. 완충재 두께와 경량기포 물량증감 등의 변경을 검토하여 해당지구 견적담당과 협의하여 설계변경 가능

* 주: 피심인 본부가 각 지역본부에 2008.12.22. 통보한 문서내용 중 일부를 발췌한 것임
* 자료출처: 피심인 제출자료

<표 19> 설계환류시스템 질의 답변내용

<질의내용>

… (중략) …

1. 발주내역대로 시공시 관련법에서 제시하는 경량 및 중량충격음 만족여부
2. 요구성능 미달시 '07년 견적지침에 따라 관련법에서 요구하는 경량과 중량충격음 차단에 적합한 완충재로 설계변경 가능 여부

<회신내용>

설계환류를 이용해 주셔서 감사합니다.
문의하신 내용에 대한 답변입니다.
현재 발주기준은 05.7.1일 기준으로 경량과 중량충격음 완충재를 반영하고 있습니다.
구미옥계2공구는 06년 12월 사업승인신청지구로 현 기준대로 설계변경 하시기 바랍니다.
성능 및 시방 관련해서는 바닥 및 측면완충재 시방개정 및 현장관리지침서 송부 건축설계처-4362(07.08.28)를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

* 주: 피심인 지역본부(대구경북지역본부)가 피심인 본사 건축 발주담당부서에 바닥완충재 설계변경과 관련하여 질의·회신받은 내용임
* 자료출처: 피심인 제출자료

<표 20> 피심인 각 지역본부가 본사(감사실)에 제출한 의견 내용

<충북지역본부>

[설계변경을 지시하였던 충북지역본부 감독들의 의견]

1. 일단 내용자체를 이해하기 힘들다.
   법기준에 의하여 자재를 상향시켜야 하였고,
   상향된 자재가 투입되는데,
   설변은 없다는 것이 현실적으로 가능한 것인가?
   돈이 투입되지 않는데 어떻게 상향된 법 기준을 만족할 수 있는가?
   상식선에서 이해가 안됨

2. 견적 코드상
경량충격 완충재(방바닥과 합쳐있음)와 중량충격완충재(분리됨)는
분류자체가 다름 -> 견적부에 확인하면 될 것임

3. 시중에 T20짜리 중량충격음 완충재 없음

4. 단순한 견적상 변화가 아님
단가차이가 무려 M2당 배 이상 차이가 나고, 총 설변금은 억대에 육박함

5. 준공지구에 대한 환수자체가 불가할 것으로 예상됨

<울산경남지역본부>

□ 경량완충재 제품의 문제

- 경량완충재로서 소음요구 성능 기준인 중량 4등급, 경량3등급을 충족시키는 제품은 없으며, 시중제품은 인정기관 발행 성능 인증서를 받은 중량 완충재뿐 입니다.

이와 같은 실정이므로 억지로 한다면, 수급업체에서는 중량완충재를 설치하고 주공으로부터 설계변경을 받지 못합니다.

경량완충재 적용지구의 경우, 경량 충격음(경량3등급)만 충족할 수 있도록 시방서를 개정하던가 아니면 소음요구 성능을 충족시키는 중량완충재로 설계변경이 수반 되어야만 할 것으로 사료됩니다.

□ 시점별 설계기준 확인 모호

-'04.4.22~'05.6.30일 사업승인신청시점 기준은
스래브180+경량완충재 20~30mm로 소음요구성능중 중량4등급 만족불가
-'05.7.1이후 (사업승인신청시점 기준)은 스래브180+중량완충재 20~30mm이나 현장에서는 중량완충재로 설계(반영)여부를 객관적으로 확인불가(발주시 일위대가로 확인가능함)

□ 결언

추후 사업승인시점별 바닥완충재 표기를 설계도 및 내역서 명확히 기재하고, 경량완충재로 적용된 지구는 중량충격음을 만족하는 제품이 시중에 없었으므로 설계변경을 하는 것이 타당하다고 사료됨

<전북지역본부>

□ 추진경위 및 근거

… (중략) …

ㅇ 경량충격음 대상지구의 중량충격음 차단구조로의 설계변경 언급

- 『공동주택 바닥충격음 현장관리 Q&A 시행』 분양주택사업2처-3329(2008.12.22)"

- 04.4.22 부터 경량3등급, 중량4등급 기준을 적용
『기존지구 바닥충격음 개선방안 시행』 건축설계처-6274(2007.12.06)
- 『기존지구 바닥충격음 개선방안 시행』에 따르면 바닥완충재 최초 시방서('04.08.18 개정안 공문) 시행부터 경량충격음 대상지구는 존재할 수 없음에도 불구하고 『공동주택 바닥충격음 현장관리 Q&A 시행』에는 경량충격음 대상지구를 중량충격음 차단구조로 설계변경 할 수 있음이 언급됨

ㅇ 시방서 내용대로 시공업체가 의무적으로 시공(경량3등급, 중량4등급)해야 된다는 지적에 대한 의견

- 계약 시 지구별 특기시방이 지급되지 않으므로 계약문서의 '설계서'에 포함된 시방서는 통합기술정보에 등재된 시방서를 기준으로 하는 것이 타당하다고 볼 때, 계약당시의 시방서 「32952 바닥 및 측면완충재 공사」(2005~2008)에는 '경량3등급, 중량4등급'의 요구성능에 대한 언급이 없음

□ 설계변경 시행 경위

ㅇ 금번 감사 중에 지적된 지구는 '05년7월이후 사업승인을 득한 지구로 개정된 법 적용 즉, 중량충격음을 충족해야하는 지구로서 상기 공문내용들을 종합 검토한 결과 발주('07년 상반기)당시 중량 충격용 일위대가가 존재하지 않아 경량충격용 일위대가(UAQ11250)를 적용한 것으로 사료되고 (실제 발주 내역서에 적용되었음)

ㅇ 추후 설계견적처에서 중량충격용 일위대가를 신규로 작성('07년10월)하여 공문이 시달되었으므로 이에 근거하여 단가를 현실에 맞게 상향 적용함이 타당하다고 판단되어 설계변경 시행하였음

ㅇ 감사실 의견대로 설계서(시방서)의 변경이 없었음에도 일위대가의 금액이 과소하다는 이유로 시행한 설계변경이 부적정하다고 판단한다면

ㅇ 관련공문 “건축설계처-4362 (‘07.08.28)” 에 의거하여 설계견적처에서 시행한 신규일위대가(중량충격용) 신설 및 신규 발주시 적용도 설계서(시방서)의 변경이 없었으므로 부적정하다고 여겨짐

ㅇ 따라서 동일한 근거문서인 “건축설계처-4362(‘07.08.28)” 의거한 현장 설계변경도 설계기준에 맞는 현실단가를 적용한 것으로서 타당하다고 판단됨

<부산지역본부>

1. 관련공문

건축설계처-5741(‘07.11.5) 기존지구 바닥충격음 개선방안 통보

가. 내용
바닥충격음 관련법 개정 이전지구 (‘04.4.22일 이전 사업승인 지구) 중 설계변경 가능지구를 중량충격음완충재로 설계변경

나. 적용시점
· 시행일 이후 ‘04.4.22일 이전 사업승인지구 중 미착공지구 및 기착공지구 중 설계변경 가능지구
· 미발주지구는 발주도서작성시 반영

2. 위 문서에 대한 의견

가. 위 문서의 내용 중 ‘04.4.22일 이전 사업승인 지구중 바닥완충재 설계변경 가능지구는 설계변경대상이라고 되었으나, 문서의 취지상 문서시행일 이후부터 바닥완충재가 미반영된 모든 지구에 대하여 중량충격음으로 설계변경 적용하였다고 해석됩니다.

나. 04.4.23일 이후 사업승인지구의 발주내역서에 바닥완충재가 미적용되었거나 경량완충재로 적용되었을시 바닥충격음관련 민원의 원천적 차단과 주택성능향상을 위하여 중량완충재로 적용하여야 할 것이 타당할 것으로 사료되며, 문서의 문구해석에 의거 설계변경을 하지 않는다면 일부지구에서는 ’ 04.4.22일 이전 사업승인지구와의 완충재 성능차이에 의한 주택품질의 역전현상 발생하는 문제점이 있습니다.

다. 발주 내역서에 경량완충재 등으로 반영되어 중량완충재와 단가 차이가 발생하는 상태에서 금액변경 없이 중량완충재로 시공을 시킨다면 수급업체 및 하수급업체의 민원발생이 예상됩니다.

라. 부산본부는 ‘04.4.22일 이후 사업승인 지구 중 중량충격음 완충재가 미

적용된 지구에 대하여 설계변경 예정이나, 설계변경이 안된다면 해당 지구 담당감독원의 매우 곤란한 입장이 예상됩니다.

* 자료출처: 피심인 제출자료

55. 위와 같이 살펴본 바와 같이 피심인의 주장은 모두 사실이 아니거나 타당성이 결여된 주장으로서 인정할 수 없다.

3. 처분

56. 이 사건 피심인이 거래상지위의 남용행위로 인하여 거래상대방인 아파트 시공업체들에게 상당한 손해를 실제로 발생한 행위에 해당하므로 향후 위반행위의 재발을 방지하고 억지하는 차원에서 향후 금지명령 부과와 함께 독점규제 및 공정거래에 관한 법률을 위반하여 시정명령을 받았다는 사실을 피심인의 거래상대방인 시공업체들에게 서면으로 통지할 것을 명하기로 한다.

4. 결론

57. 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제23조 제1항 제4호에 해당하는 위반행위로 인정되므로 법 제24조의 규정을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2012년 3월 2일

의 장	부위원장	정 재 찬
	위 원	김 학 현
	위 원	장 용 석
	주심위원	안 영 호
	위 원	양 명 조
	위 원	이 홍 권
	위 원	전 성 훈
	위 원	최 종 원

<별지 1>

거래상대방 통지문안

수　신:
제　목: 공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 통지

저희 한국토지주택공사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 다음과 같이 시정명령(공정거래위원회 의결 제 2011-호)을 받은 사실이 있음을 통지합니다.

- 다　　음 -

피심인 한국토지주택공사는 자신이 발주한 아파트건설공사 계약을 이행하는 과정에서 거래상대방인 시공업체들에게 설계변경을 지시한 후 자신의 거래상지위를 이용하여 그 지시가 설계변경에 해당하지 않는다고 일방적으로 판단하여 지시한 설계변경을 취소함으로써 이미 시공업체들에게 발생한 비용을 지급하지 않는 행위와 동일 또는 유사한 행위를 함으로써 거래상대방에게 부당하게 불이익을 주는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

한국토지주택공사 사장 이지송 (인)

<별지 2>

□ 통지대상 거래상대방(시공업체) 명단

연번	시공업체명	연번	시공업체명
1	경남기업	31	요진건설산업
2	경일건설	32	울트라건설
3	계룡건설산업	33	유성건설
4	국제건설	34	이수건설
5	군장종합건설	35	일광실업
6	근형건설	36	일송건설
7	남양건설	37	일신건영
8	남해종합개발	38	진흥기업
9	대방건설	39	청원건설
10	대지건설	40	케이씨씨건설
11	대호산업	41	태영건설
12	동양건설산업	42	태평양개발
13	동원개발	43	한국종합건설
14	동원시스템즈	44	한신공영
15	범양건영	45	한양종합건설
16	삼능건설	46	한울종합건설
17	삼중종합건설	47	한일종합건설
18	삼환까뮤	48	혜림건설
19	서한	49	흥화
20	서희건설	50	KR산업
21	세원건설	51	SC한보건설
22	송촌종합건설		
23	신동아건설		
24	신성건설		
25	신원종합개발		
26	신원종합건설		
27	신일건업		
28	신한		
29	양우건설		
30	에이스종합건설		